



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 2

MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN, ACTUACIÓN Y DERIVACIÓN EN CASOS DE LA VIOLENCIA

CICLO FORMATIVO

**PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ACTUACIÓN Y
DERIVACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
DATOS GENERALES DEL CURSO	4
OBJETIVO DE CICLO	5
OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO	5
OBJETIVO DEL CURSO	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO	6
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	6
TEMA 1	7
Marco Normativo para la actuación en casos de violencia	7
ACTIVIDAD INMERSIVA	8
1.1.Marco constitucional para la protección contra la violencia en el ámbito educativo	10
1.2.Normativa nacional específica de aplicación en casos de violencia en el ámbito educativo	12
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	36
TEMA 2	37
RESPONSABILIDADES POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS	37
ACTIVIDAD INMERSIVA	38
2.1. Generación y análisis de información estadística para la toma de decisiones	40
2.2. Responsabilidad administrativa y civil por faltas e infracciones	42
2.3. Responsabilidad por delitos (materia penal)	49
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	57
TEMA 3	58
INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN, ACTUACIÓN Y DERIVACIÓN	58
ROL DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA	58
ACTIVIDAD INMERSIVA	59
3.1.Instrumentos para la detección, actuación y derivación	61
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	94
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA	95
GLOSARIO	99
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	104

PRESENTACIÓN

En el marco de la gestión educativa 2026, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), impulsa procesos de formación continua dirigidos a las y los actores educativos, orientados al fortalecimiento de capacidades para la protección integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas en los espacios educativos, en concordancia con las políticas públicas de prevención de la violencia y promoción de una convivencia pacífica.

En este contexto, la prevención, detección, actuación y derivación frente a situaciones de violencia constituye una prioridad educativa, debido a que toda forma de violencia vulnera derechos fundamentales, afecta la integridad física y emocional de las personas, deteriora el clima institucional e incide negativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, en la práctica institucional aún se evidencian limitaciones en el conocimiento del marco normativo vigente, así como dificultades en la aplicación de protocolos, rutas de atención e instrumentos técnicos que permitan responder de manera oportuna, pertinente y articulada ante casos de violencia en el ámbito educativo.

En respuesta a esta necesidad, el ciclo formativo orientado a la Prevención, detección, actuación y derivación de la violencia en el ámbito educativo permitirá fortalecer competencias institucionales y personales para actuar con responsabilidad, enfoque de derechos y corresponsabilidad social frente a situaciones que pongan en riesgo la integridad de miembros de la comunidad educativa. Se orienta a desarrollar capacidades en las y los participantes para comprender la normativa vigente, aplicar procedimientos institucionales y utilizar instrumentos pertinentes que permitan activar mecanismos de protección y atención inmediata.

El presente cuaderno formativo se constituye en una guía para la reflexión, la prevención y la acción institucional, promoviendo prácticas educativas seguras, inclusivas y comprometidas con la erradicación de toda forma de violencia en los espacios educativos.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

DATOS GENERALES DEL CURSO

CICLO FORMATIVO

**PREVENCIÓN,
DETECCIÓN,
ACTUACIÓN Y
DERIVACIÓN DE LA
VIOLENCIA EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO**

CURSO 1

PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

CURSO 2

MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN, ACTUACIÓN Y DERIVACIÓN EN CASOS DE LA VIOLENCIA

CURSO 3

PROCEDIMIENTOS PARA LA REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS

OBJETIVO DE CICLO

Fortalecer las capacidades de los actores de la comunidad educativa en la prevención, detección, actuación y derivación en casos de violencia en el ámbito educativo, mediante el conocimiento y aplicación de elementos teóricos, conceptuales, normativos y procedimentales establecidos en la normativa vigente, para promover relaciones basadas en el respeto, la convivencia pacífica y armónica, y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO

Desarrollar capacidades para aplicar medidas de prevención y protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo, promoviendo entornos seguros y libres de violencia.

Fortalecer capacidades para interpretar y aplicar el marco normativo vigente, así como instrumentos técnicos de detección, actuación y derivación en casos de violencia dentro de la comunidad educativa.

Desarrollar capacidades para implementar procedimientos de referencia y contrarreferencia con instancias competentes, garantizando atención oportuna, seguimiento adecuado y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

OBJETIVO DEL CURSO

Aplicar el marco normativo vigente y los instrumentos de detección, actuación y derivación en casos de violencia, mediante el análisis de protocolos, rutas de atención y procedimientos institucionales, para garantizar respuestas oportunas, la protección integral y entornos educativos seguros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

- **Analizar** el marco normativo nacional e institucional relacionado con la prevención, protección y atención de casos de violencia en el ámbito educativo, comprendiendo responsabilidades, competencias y procedimientos establecidos.
- **Identificar** señales de alerta, tipos de violencia, factores de riesgo y los instrumentos técnicos de detección, registro y actuación inmediata para una respuesta oportuna y pertinente.
- **Diseñar** rutas de atención y derivación institucional contextualizadas, aplicando protocolos, mecanismos de coordinación interinstitucional y medidas de protección integral para garantizar entornos educativos seguros.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las y los participantes:

- Analizan el marco normativo vigente relacionado con la prevención, atención y protección frente a la violencia en el ámbito educativo, reconociendo responsabilidades y competencias institucionales.
- Identifican tipos de violencia, señales de alerta, factores de riesgo e instrumentos de detección y registro para la atención oportuna de casos.
- Aplican protocolos, rutas de actuación y procedimientos institucionales básicos ante situaciones de violencia, resguardando la confidencialidad y el interés superior de la niña, niño, adolescente o persona afectada.
- Diseñan mecanismos de derivación y coordinación interinstitucional contextualizados, orientados a la protección integral y restitución de derechos.
- Promueven prácticas institucionales que contribuyen a la construcción de entornos educativos seguros, respetuosos y libres de violencia.

TEMA 1

Marco Normativo para la actuación en casos de violencia



ACTIVIDAD INMERSIVA

¿QUÉ HARÍA USTED ANTE ESTA SITUACIÓN?

Propósito de la actividad

Esta actividad tiene como propósito que las y los participantes analicen situaciones reales de violencia y reconozcan la importancia de actuar de manera oportuna, ética y conforme al marco normativo vigente, fortaleciendo su capacidad de respuesta en el ámbito educativo.

Asimismo, permite activar conocimientos previos sobre:

Derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

Responsabilidad de maestras, maestros y personal educativo.

Protocolos institucionales básicos.

Importancia de evitar la revictimización.

Necesidad de conocer leyes y rutas de derivación.

También promueve una reflexión crítica sobre cómo la omisión, el silencio o la improvisación pueden agravar el daño.

Desarrollo de la actividad

La facilitadora o el facilitador presenta el siguiente caso:

Durante el recreo, una estudiante de 13 años comenta en confianza a una maestra que no quiere volver a su casa porque su padrastro la agrede constantemente. La estudiante pide que no se lo digan a nadie por miedo a represalias. La maestra siente preocupación, pero no conoce con claridad qué norma aplicar, a quién informar ni cómo actuar sin perjudicar a la estudiante.

Momento 1: Reflexión individual

Las y los participantes analizan el caso y responden de manera individual a preguntas orientadoras.

Momento 2: Trabajo colaborativo

Se organizan grupos de 4 a 5 integrantes para dialogar y construir respuestas conjuntas.

Cada grupo registra sus conclusiones en una hoja, papelógrafo o foro Moodle, organizando ideas clave sobre:

- Acciones inmediatas
- Responsabilidades
- Derechos vulnerados
- Instituciones de apoyo
- Normativa aplicable

Pregunta provocadora

¿Qué haría usted en esta situación sin vulnerar los derechos de la estudiante y garantizando su protección integral?

(Preguntas de apoyo para profundizar)

- ¿Qué acciones inmediatas debería realizar la maestra?
- ¿Qué errores podrían cometerse por desconocimiento normativo?
- ¿Qué derechos están siendo vulnerados?
- ¿Qué instituciones deberían intervenir?
- ¿Qué normativa orienta la actuación educativa?

Puesta en común

Cada grupo comparte una conclusión breve en plenaria.

La facilitadora o el facilitador sistematiza las ideas en pizarra o pantalla, destacando palabras clave:

protección – denuncia – confidencialidad – ruta de atención – derechos – actuación inmediata – responsabilidad institucional

Finalmente, se orienta una reflexión colectiva enfatizando que la actuación frente a la violencia requiere conocimiento, responsabilidad y aplicación adecuada de protocolos.

Cierre de transición al tema

La facilitadora concluye:

“Actuar frente a la violencia no depende solo de la buena voluntad; requiere conocer normas, responsabilidades y procedimientos claros. Por ello, en este tema abordaremos el marco normativo que orienta la actuación en casos de violencia dentro del ámbito educativo.”

1.1.Marco constitucional para la protección contra la violencia en el ámbito educativo

Fundamentalmente, los derechos humanos tienen su base normativa en la Constitución Política del Estado Plurinacional y en los tratados internacionales, los cuales sirven de paraguas doctrinal para el desarrollo normativo en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Normativa internacional para la protección contra la violencia

Tabla 1. Normativa internacional para la protección contra la violencia.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)	Adoptada en 1979 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ratificada por Bolivia en junio de 1990 por Ley N.º 1100. Su finalidad es proteger los derechos de todas las mujeres independientemente de su edad.
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)	Adoptada en 1989 por la Organización de las Naciones y ratificada por Bolivia en agosto de 1990, mediante Ley N.º 1152. Su finalidad es cubrir las necesidades de niñas y niños para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, reconociéndolos como sujetos de derecho y protegiéndolos de la violencia en el ámbito educativo.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belén Do Pará)	Adoptada en 1994 por la ONU y ratificada por Bolivia en octubre de ese mismo año. Reconoce que las condiciones de desigualdad en las que viven las mujeres están atravesadas por la discriminación y la violencia.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	Adoptada en 2007 por la ONU y ratificada por Bolivia en noviembre del mismo año. Precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la violencia en el ámbito educativo y a la definición de una política de Estado para la convivencia pacífica y armónica, tenemos que considerar la Constitución Política del Estado. Esta, en su Artículo 14, establece que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por la Constitución, sin distinción alguna de su sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras.

El artículo 15, por su parte, establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, que nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillante, y que en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Asimismo, a través de sus artículos 58 y 59, constitucionaliza por primera vez los derechos de la niñez y adolescencia, reconociendo a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y estableciendo una supraprotección inherente a su proceso de desarrollo integral y respetando su identidad étnica, socio-cultural, de género y generacional. Igualmente, el artículo 60 establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño o adolescente, brindándoles preeminencia en sus derechos, protección y socorro en cualquier circunstancia, priorizando su atención en servicios públicos y privados y posibilitando el acceso a la administración de justicia oportuna con asistencia de personal especializado. A su vez, el artículo 61 prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, el trabajo

forzoso y la explotación, determinando que las actividades que realicen deberán tener una función formativa integral.

1.2. Normativa nacional específica de aplicación en casos de violencia en el ámbito educativo

Así como lo establece la Constitución Política del Estado, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia requieren de regulación especial, la cual está determinada en el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), Ley N° 548, promulgada en agosto de 2019, en su Decreto Supremo Reglamentario N° 2377 y en otras normas menos específicas.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente Artículo 147 (Violencia)
Constituye violencia la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente.
La violencia será sancionada por la jueza o el juez penal cuando esté tipificada como delito por la Ley Penal.
Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la jueza o juez público de la niñez y adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador.

El artículo 147 de la Ley N° 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) protege a y los estudiantes de la violencia física, psicológica y sexual en el ámbito educativo. Las acciones consideradas infracciones son conocidas por este ámbito jurisdiccional y las acciones tipificadas como delitos son sancionadas por el Código Penal. El Código Niña, Niño y Adolescente define la violencia como las acciones que causan daño inminente en el ser de la niña, niño y adolescente que está en pleno proceso de desarrollo.

Las infracciones que tienen que ver con esta definición son conocidas y sancionadas a partir de la aplicación de este Código y son las siguientes:

Figura 1. Infracciones.



Fuente: Elaboración propia.

El Código Niña, Niño y Adolescente, en su artículo 150, establece la protección contra la violencia en el sistema educativo: “la protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia”. Asimismo, el artículo 151 define los siguientes tipos de violencia en el sistema educativo, a los que se considera infracciones (siempre y cuando no constituyan en delitos):

a. Violencia entre pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos estudiantes, o un grupo de estudiantes, contra una o un estudiante o participante, que sea hostigado, castigado o acosado.

b. Violencia entre no pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de poder de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y/o centro contra las y/o los estudiantes y/o participantes.

c. Violencia verbal. Insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, descalificantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre las y los miembros de la comunidad educativa.

d. Discriminación en el sistema educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras dentro del sistema educativo.

e. Violencia en razón de género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa.

f. Violencia en razón de la situación económica. Todo acto orientado a la discriminación de cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa, basada en su situación económica, que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica.

g. Violencia cibernética en el sistema educativo. Se presenta cuando una o un integrante de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, difamada o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u otras personas, causando

angustia emocional y preocupación, a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a través de internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación.

Asimismo, es importante mencionar que el Código Niña, Niño y Adolescente establece que los actos cometidos contra niñas, niños y adolescentes que se consideren delitos se conocerán y sancionarán de acuerdo al Código Penal, instrumento normativo que sufrió varios cambios para proteger a las niñas, los niños y las y los adolescentes:

- Ley N° 2033 (de octubre de 1999) de Protección a Víctimas Contra la Libertad Sexual
- Ley N° 054 (de noviembre de 2010) de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes
- Ley N° 348 (de 9 de marzo de 2013) Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia

Estas normas específicas que protegen la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, los niños y las y los adolescentes (NNA) establecen una serie de agravantes tomando en cuenta, por ejemplo, la relación que existe entre el agresor y la víctima (ver los tipos de delitos penales en el Anexo 1).

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente - Artículo 147

(Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual)

II. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, las siguientes:

Violencia sexual, tipificada en el Código Penal.

Explotación sexual, tipificada en el Código Penal.

Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica.

Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.

El Código Niña, Niño y Adolescente también establece como sancionable la omisión de denuncia, al igual que el Código Penal. Por tanto, es deber de toda maestra, maestro, directora, director, personal administrativo, madres y padres de familia denunciar cualquier hecho de violencia.

Código Penal

Artículo 178 (Omisión de denuncia)

El juez o funcionario público que estando, por razón a su cargo, obligado a promover la denuncia o persecución de delitos, dejare de hacerlo, será sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 60 a 240 días. Si el delito tiene como víctima a niños, niñas o adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, a menos que pruebe que su omisión provino de un motivo insuperable.

Código Niña, Niño y Adolescente

Artículo 155 (Obligación de denunciar)

Todas las personas, sean particulares, servidoras y servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de las niñas, niños o adolescentes, están obligados a denunciarlos en un plazo máximo de veinticuatro horas de conocido el hecho ante las defensorías de la niñez y adolescencia o cualquier otra autoridad competente.

Ante la ausencia de las instancias descritas en el párrafo anterior del presente artículo, se podrá acudir a las autoridades indígenas originario campesinas, quienes según el caso deberán remitir la denuncia ante las instancias competentes.

Decreto Supremo N.º 2377, Reglamento Ley N.º 548

Artículo 32 (Obligación de comunicar)

La directora o el director, maestro o administrativo tienen la obligación de comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia todo caso de deserción escolar, reiteradas inasistencias injustificadas, reprobación frecuente y precarias condiciones de salud de las y los estudiantes.

El Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) se cimienta en los siguientes principios:

- **Prioridad absoluta.** Las niñas, los niños y las y los adolescentes son sujetos de preferente atención y protección en la formulación y ejecución de las políticas públicas, asignación

de recursos, acceso a servicios públicos, prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, entre otros, obligándose a todos los corresponsables al cumplimiento efectivo de sus derechos y garantías.

- **Igualdad y no discriminación.** Las niñas, los niños y las y los adolescentes son libres e iguales con dignidad y derechos, sin ninguna discriminación.
- **Equidad de género.** Las niñas y adolescentes mujeres gozan de los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades que los niños y los adolescentes varones.
- **Participación.** Las niñas, los niños y las y los adolescentes participarán libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, educativa, científica, cultural, deportiva y recreativa. Serán escuchados y tomados en cuenta en los ámbitos de su vida social y podrán opinar en los asuntos en los que tengan interés.
- **Diversidad cultural.** Se reconoce y respeta la identidad y pertenencia a una cultura de las niñas, niños y adolescentes.
- **Desarrollo integral.** Se procura el desarrollo armónico de las capacidades físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales de las niñas, los niños y las y los adolescentes, tomando en cuenta sus múltiples interrelaciones y la vinculación de estas con las circunstancias que tienen que ver con su vida.
- **Corresponsabilidad.** El Estado, en todos sus niveles, las familias y la sociedad son corresponsables de asegurar a las niñas, los niños y las y los adolescentes el ejercicio, goce y respeto pleno de sus derechos.
- **Rol de la familia.** Se reconoce el rol fundamental e irrenunciable de la familia como medio natural para garantizar la protección integral de las niñas, los niños y las y los adolescentes, así como su papel primario y preponderante en la educación y formación de los mismos.

El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades.

- **Ejercicio progresivo de derechos.** Se garantiza a las niñas, los niños y las y los adolescentes el ejercicio de sus derechos, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva.
- **Especialidad.** Las y los servidores públicos deberán contar con los conocimientos necesarios y específicos para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes.

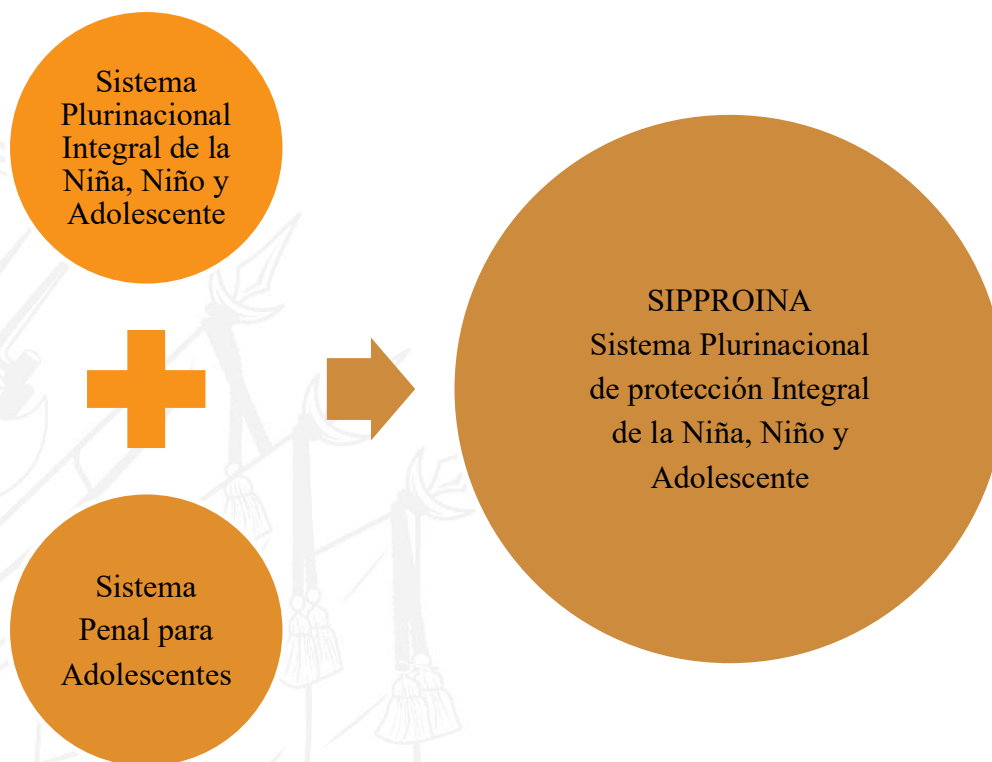
Figura 2. Principios del CNNA



Fuente: Elaboración en base a los principios del CNNA.

Origen del SIPPROINA

Figura 3. Origen del SIPPROINA



Fuente: Elaboración en base a SIPPROINA.

El Código Niña, Niño y Adolescente establece el Sistema Plurinacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (SIPPROINA), en el que intervienen instancias del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Infancia, Niñez y Adolescencia (SPPINA) y el Sistema para Adolescentes (SPA).

El SIPPROINA es el conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios que tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos a niñas, niños y adolescentes; funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales de interés público, desarrolladas por entes del sector público y del sector privado.

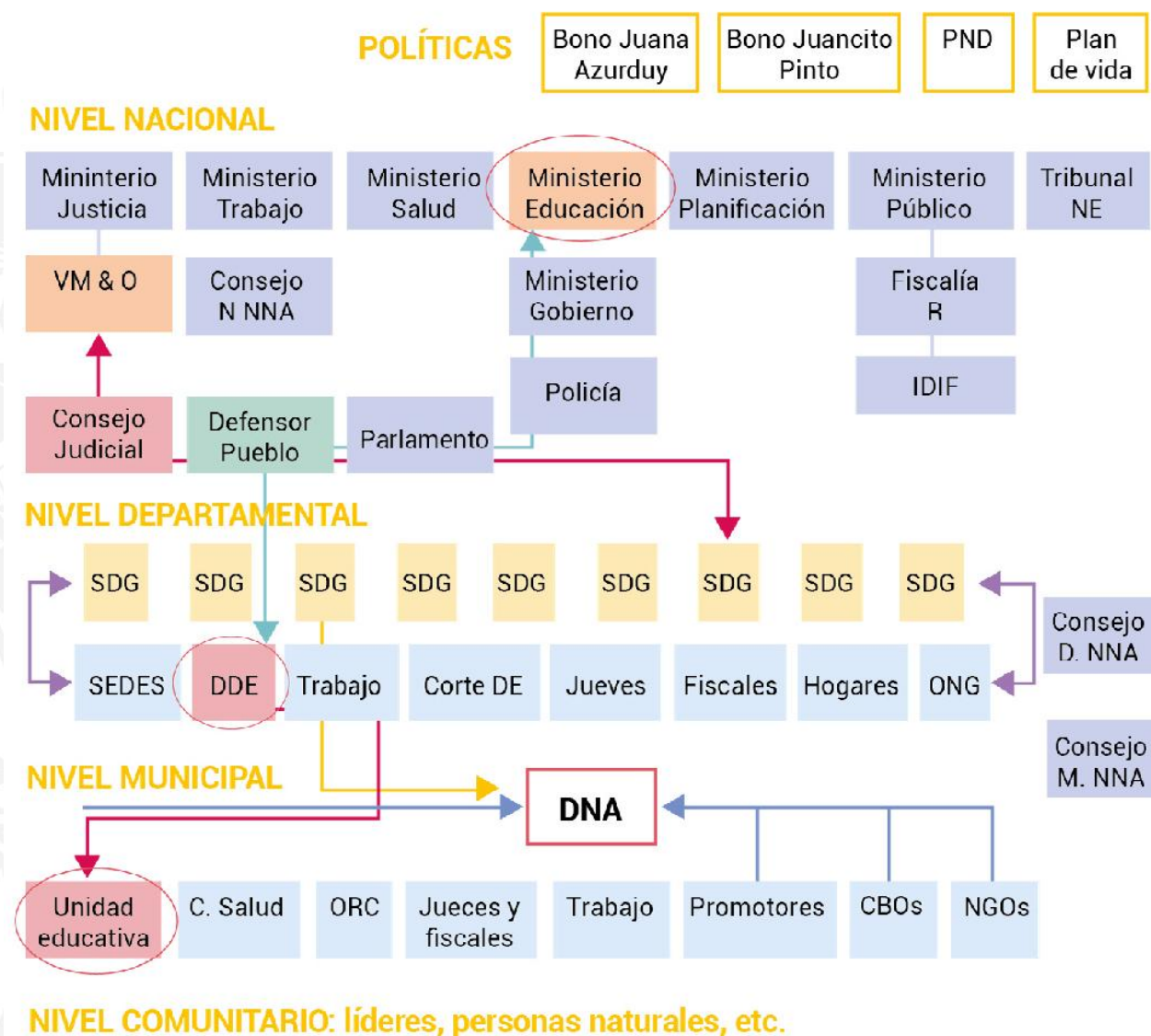
El SIPPROINA se basa en el enfoque del entorno protector de los derechos de las niñas, los niños

y las y los adolescentes, que se enmarca en el respeto de los derechos humanos y hace hincapié en la prevención y la atención. El establecimiento de un entorno protector está orientado a reducir las disparidades que existen en cuanto al acceso a la información y a los servicios, tanto si se derivan de obstáculos geográficos o económicos como de la discriminación por motivos de sexo, edad, origen étnico u otros factores.

El SIPPROINA optimiza las intervenciones mediante las capacidades nacionales, departamentales, locales, comunitarias y familiares para la protección de derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia, con la participación de las propias niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Esos elementos interconectados entre sí operan individual y colectivamente para fortalecer la protección y reducir la vulnerabilidad.

Los sistemas de protección que plantea el Código Niña, Niño y Adolescente requieren el concurso de todas las instancias de protección, entre las cuales se encuentra la unidad educativa. Por tanto, las autoridades –desde el nivel nacional hasta el nivel municipal y comunitario– deben involucrarse en el desarrollo de las acciones que permitan generar el entorno protector. Los instrumentos desarrollados por el Ministerio de Educación contemplan acciones intersectoriales que deben desarrollarse bajo este paradigma.

Figura 4. Sistema de protección por niveles.



Fuente: Elaboración en base a los niveles de protección.

Ley N° 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia

Esta ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores (art. 2). En ella se indica que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma (art. 5) y que debe ser aplicada de manera inmediata para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia (art. 32),

evitando su revictimización (art. 33) y determinando medidas de protección para la víctima (art. 35). Esta ley modifica los artículos referentes a los delitos que atentan contra la libertad sexual contenidos en el Código Penal.

Ley N° 070 de Educación “Avelino Siñani–Elizardo Pérez”

La Ley N° 070 de Educación establece la convivencia pacífica como una de las bases de la educación, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia. Además, es la primera ley del Estado Plurinacional de Bolivia que establece como uno de los fines de la educación la despatriarcalización, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Asimismo, incluye la formación de mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad sociocultural y lingüística.

También existen otras normas que implican al sector educativo en la prevención de la violencia, como se expone a continuación.

Ley N° 259 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas

Artículo 6 (Prohibiciones a la licencia de funcionamiento)

Se prohíbe la otorgación de licencia de funcionamiento para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, por parte de los Gobiernos Autónomos Municipales, a los establecimientos que se encuentren situados en la distancia y condiciones delimitadas mediante normativa expresa por los Gobiernos Autónomos Municipales, de infraestructuras educativas, deportivas, de salud y otras establecidas por los Gobiernos Autónomos Municipales en reglamentación específica.

Ley N° 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para Una vida Segura”

Artículo 62 (Proyectos educativos)

El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, las entidades territoriales autónomas y la Policía Boliviana, en coordinación con los ministerios de Educación y de Comunicación, deberá planificar, diseñar y ejecutar programas, proyectos, estrategias y campañas de comunicación social educativas en materia de seguridad ciudadana, prevención del delito, factores de riesgo y todo tipo de violencia.

Artículo 63 (Currícula escolar y docente)

El Ministerio de Educación deberá incorporar en la currícula escolar y docente contenidos de seguridad ciudadana y seguridad vial, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Ley N° 913 de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas

Decreto Supremo N° 343 - Artículo 67 (Atribuciones de las entidades, en el marco de la red)

- a) Apoyar en la construcción de políticas y programas de prevención de hábitos disfuncionales y adictivos dentro del ámbito educativo, en coordinación con los miembros de la red.
- b) Promover la educación y la formación integral en valores sociocomunitarios, de manera integral e intercultural, en igualdad de condiciones, sin discriminación y en función a sus necesidades y particularidades.
- c) Incorporar en el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional contenidos sobre la prevención de hábitos disfuncionales, adictivos o drogodependientes.
- d) Elaborar material pedagógico y didáctico con contenidos sobre prevención de hábitos disfuncionales, adictivos o drogodependientes dirigido a maestras, maestros, estudiantes, madres y padres de familia.

- e) Promover acciones de capacitación sobre prevención de hábitos disfuncionales, adictivos o drogodependientes para maestras, maestros, estudiantes, madres y padres de familia.
- f) Promover ferias, campañas y movilizaciones en contra del consumo de drogas y otras determinantes.



¿Qué es la no revictimización?

Es precautelar la integridad de la víctima, evitando la confrontación directa con el agresor, así como entrevistas, interrogatorios, exámenes u otros procedimientos repetitivos e innecesarios, previniendo de esta manera el sufrimiento.

Ley N° 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas

Art. 20 (Ámbito educativo formal)

- a) El Ministerio de Educación diseñará y aplicará programas, campañas educativas y otros para la prevención de la trata y tráfico de personas y delitos conexos, con enfoque de interculturalidad, género y generacional en todo el sistema preescolar, primario, secundario, superior y otros niveles de formación académica.
- b) Las universidades públicas y privadas aportarán con investigaciones y campañas informativas.
- c) La Escuela de Formación de Maestros, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la Academia Diplomática, la Universidad Policial, la Universidad Militar e institutos de

postgrado incorporarán a su currículo la temática de trata y tráfico de personas y delitos conexos.

Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación

Art. 6 (Prevención y educación)

- I. En el ámbito educativo:
 - a) Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las universidades, institutos normales superiores nacionales públicos y privados, y el sistema educativo nacional en los niveles preescolar, primario y secundario, ahora, Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros y Unidades Académicas.
 - b) Promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal como no formal, apropiados a todos los niveles del proceso educativo, basados en los principios señalados en la presente ley, para modificar actitudes y comportamientos fundados en el racismo y la discriminación; promover el respeto a la diversidad y contrarrestar el sexismo, prejuicios, estereotipos y toda práctica de racismo y/o discriminación.

Ley N° 342 de la Juventud

Art. 42 (Educación)

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, garantizarán a las jóvenes y los jóvenes en el ámbito de la educación integral, lo siguiente:

1. La prevención, sanción y erradicación de todas las formas y prácticas de discriminación, exclusión y violencia en el Sistema Educativo Plurinacional.
2. El incentivo a la educación en las jóvenes y los jóvenes, en el marco de la interculturalidad.
3. El reconocimiento y valoración de los conocimientos, aptitudes y potencialidades de las jóvenes y los jóvenes. La prohibición de la discriminación y marginación a las jóvenes y a los jóvenes por su condición social, económica, identidad cultural, religiosa, sexual, embarazo, discapacidad y otros.

Ley N° 3729 de Prevención del VIH-SIDA

Art. 15 (Educación)

- I. El Sistema Educativo Nacional debe hacer énfasis en los programas educativos de prevención sobre el VIH, a través de la transversalidad de la educación para la sexualidad, incluida en la currícula de la educación de los niveles primario, secundario, educación superior y alternativa.
- II. Las prefecturas [ahora, gobernaciones] y los gobiernos municipales incorporarán en sus gestiones respectivas programas educativos y de prevención sobre el VIH.
 1. Incorporar estrategias y programas de prevención e intervención integral contra la violencia hacia las mujeres en las políticas públicas de educación.
 2. Incorporar el enfoque de género, los principios y valores establecidos en esta ley, el respeto pleno a los derechos humanos y la formación en resolución pacífica de conflictos en la currícula educativa en todos los niveles.
 3. Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el sistema educativo.

4. Elaborar reglamentos y un protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, así como mecanismos de protección y atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas.
 5. Prohibir como textos de estudio materiales educativos con contenidos sexistas, mensajes violentos y discriminatorios hacia las mujeres, y promover la elaboración y difusión de material educativo con enfoque de equidad de género, en particular de igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
- III. Las políticas que adopte el Ministerio de Educación en materia de prevención, protección y tratamiento de la violencia en el sistema educativo serán coordinadas con el ente rector.
- IV. El personal docente, administrativo o de apoyo profesional que, habiendo detectado una situación de violencia no la hubiera reportado, será pasible a las sanciones legales que correspondan.

Decreto Supremo N° 1302

El Decreto Supremo N° 1302, también conocido como “Decreto para erradicar la violencia en el ámbito educativo”, fue promulgado el 1 de agosto de 2012 con el objetivo de establecer mecanismos para erradicar la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida, integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes en el ámbito educativo.

La promulgación del Decreto Supremo N° 1302 se enmarcó en un contexto de preocupación por el creciente número de casos de violencia sexual en las unidades educativas de Bolivia. Según datos de la época, una de cada tres niñas y adolescentes había sufrido algún tipo de abuso sexual en el ámbito educativo.

El Decreto establece los siguientes objetivos:

- Prevenir la violencia en el ámbito educativo: El decreto establece la obligación del Estado boliviano de implementar medidas de prevención de la violencia en las unidades educativas, incluyendo la capacitación del personal docente y administrativo, la sensibilización de la comunidad educativa y la promoción de una cultura de respeto y tolerancia.
- Atender a las víctimas de violencia sexual: El decreto establece mecanismos para la atención integral de las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo, incluyendo la atención psicológica, social y legal.
- Sancionar a los responsables de violencia sexual: El decreto establece sanciones para los responsables de actos de violencia sexual en el ámbito educativo, de acuerdo con la normativa vigente.

También establece medidas que se articulan a los componentes de la estrategia de lucha contra la violencia. Veamos a continuación:

Gestión institucional: El decreto establece la obligación del Ministerio de Educación de Bolivia de elaborar e implementar un plan específico para enfrentar la violencia tanto de prevención e intervención en el ámbito educativo.

Gestión curricular: El decreto establece la inclusión de contenidos sobre prevención de toda forma de violencia, maltrato y abuso en el currículo educativo para promover la prevención de la violencia.

Formación de maestras y maestros: El decreto establece la obligación de capacitar al personal docente y administrativo en temas de prevención de la violencia y protección a las víctimas.

Gestión comunitaria: El decreto establece la creación de comités de promoción de la convivencia pacífica y armónica para promover la participación de la comunidad educativa en la prevención.

Gestión comunicacional: El decreto establece la realización de campañas de sensibilización sobre la prevención de la violencia sexual en el ámbito educativo.

Monitoreo y evaluación: El decreto también establece generar lineamientos para un sistema de seguimiento y monitoreo del Plan de prevención de la violencia, maltrato y abuso. Es importante destacar que el Decreto Supremo N° 1302 fue modificado por el Decreto Supremo N° 1320 del 8 de agosto 2012, que introdujo algunas modificaciones adicionales para fortalecer la prevención y atención de la violencia sexual en el ámbito educativo.

Decreto Supremo N° 1320

El Decreto Supremo N° 1320, promulgado el 8 de agosto de 2012 por el Gobierno Plurinacional de Bolivia, introdujo modificaciones al Decreto Supremo N° 1302 de 2012.

El objetivo principal del Decreto Supremo N° 1320 fue fortalecer las medidas establecidas en el Decreto Supremo N° 1302 para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual en el ámbito educativo en Bolivia.

Principales modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N° 1320:

Suspensión de funciones sin goce de haberes: El Decreto Supremo N° 1320 establece que el director, docente o administrativo que sea imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso penal correspondiente. Esta medida busca garantizar la protección de las y los estudiantes y evitar la revictimización.

Obligación de denuncia: El Decreto Supremo N° 1320 establece la obligación del director, docente o administrativo de denunciar ante las autoridades competentes cualquier indicio de violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes. Esta medida busca garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante los casos de violencia.

El Decreto Supremo N° 1320 ha sido un importante paso para fortalecer la lucha contra la violencia sexual en el ámbito educativo en Bolivia. Las modificaciones introducidas por este decreto han contribuido a mejorar la protección de las niñas, niños y adolescentes estudiantes y a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

I.3. Instrumentos para la detección, actuación y derivación de la violencia

Decretos Supremos N° 1302 y N° 1320

Artículo 3 (Medidas de seguridad y protección)

El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor (Modif. Ley 1320, 8 de agosto 2012).

Producida la imputación formal por parte del representante del Ministerio Público, la o el director departamental de Educación comunicará dicha imputación al Ministerio de Educación para que proceda a la suspensión del goce de haberes del imputado.

En caso de sobreseimiento emitido por autoridad competente o sentencia absolutoria, la o el director, docente o administrativo será restituido en sus funciones con la reposición de la totalidad de sus haberes devengados.

El papel de maestras y maestros es especialmente relevante en las labores de prevención de la violencia, fortaleciendo las habilidades para la vida en: 1) la identificación, a través de señales, signos y/o conductas observadas en las y los estudiantes y 2) en la referencia, a partir de la

notificación de situaciones de desprotección de las y los estudiantes ante las instancias que corresponda.

Para orientar en la prevención, actuación y referencia de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes existen los siguientes protocolos:

- Protocolo de detección, actuación y derivación de casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas (Resolución Ministerial N° 0864/2019). Puedes descargar el protocolo aquí:



https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_k2&view=item&id=990:roto&Itemid=1200

- Prohibición de violencia entre pares (Resolución Ministerial N°1204/2018)
- Reglamento para garantizar el derecho a la educación de las estudiantes en situación de embarazo (Resolución Ministerial N° 2709/2017)
- Protocolo de prevención y actuación ante la presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas en las unidades educativas (Resolución Ministerial N° 1171/2018)



PARA PROFUNDIZAR

ANALIZAMOS EL SIGUIENTE VIDEO

“Actuar a tiempo: análisis de un caso de violencia y responsabilidad educativa”

<https://www.youtube.com/watch?v=Q9X2jfclw2Q>



- Observar de manera crítica situaciones vinculadas a la violencia y la protección de derechos.
- Identificar responsabilidades de los actores educativos frente a casos de violencia.
- Analizar la importancia del marco normativo para la actuación oportuna.
- Promover respuestas institucionales adecuadas desde el ámbito educativo.



ACTIVIDAD PRÁCTICA: “Actuando frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo”

Propósito de la actividad

Aplicar criterios pedagógicos y normativos en el análisis de una situación de violencia, identificando responsabilidades, rutas de actuación y decisiones oportunas que garanticen la protección integral de la persona afectada y eviten la revictimización.

Consigna

A partir del video educativo y la situación pedagógica presentada, analice el caso en equipo e identifique las acciones que deben implementarse desde el ámbito educativo, considerando el marco normativo vigente y la responsabilidad institucional.

Desarrollo de la actividad

Momento 1: Observación y análisis individual

Las y los participantes observan el video educativo y reflexionan sobre la situación presentada, identificando elementos clave relacionados con la violencia, las acciones de los actores educativos y las decisiones institucionales.

Momento 2: Trabajo colaborativo

Se organizan grupos de 3 a 4 participantes.

Cada grupo:

- Analiza la situación pedagógica presentada.
- Identifica responsabilidades individuales e institucionales.
- Define acciones concretas de actuación inmediata.
- Establece la ruta de derivación correspondiente.

Los resultados se registran en papelógrafo o foro Moodle.

Preguntas de

1. ¿Qué tipo de violencia o vulneración de derechos se evidencia en la situación?
2. ¿Qué señales de alerta fueron ignoradas o no atendidas oportunamente?
3. ¿Qué responsabilidades tienen las y los actores educativos en este caso?
4. ¿Qué errores u omisiones pueden identificarse en la actuación institucional?
5. ¿Qué acciones inmediatas deben implementarse para proteger a la estudiante?
6. ¿Qué instituciones deben intervenir en la ruta de atención?
7. ¿Qué medidas deben aplicarse para evitar la revictimización?

Respuesta pedagógica

A partir del análisis realizado, se orienta que la actuación educativa debe centrarse en:

- Protección inmediata de la estudiante, priorizando su seguridad física y emocional.
- Activación de la ruta de atención institucional, informando a la instancia correspondiente dentro de la unidad educativa.
- Aplicación del marco normativo vigente, que establece la obligatoriedad de actuar ante situaciones de violencia.

- Derivación a instituciones competentes, como servicios de protección, defensorías o instancias especializadas.
- Acompañamiento adecuado, evitando la revictimización mediante el respeto a la confidencialidad y el trato digno.
- Registro y seguimiento del caso, garantizando continuidad en la atención y protección.

Se enfatiza que la actuación no puede ser improvisada ni basada únicamente en criterios personales, sino que debe responder a procedimientos claros, normados y centrados en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Ruta de Protección: Decisiones Clave frente a la Violencia en el Ámbito Educativo”

Propósito:

La actividad busca que maestras, maestros, autoridades educativas y actores administrativos comprendan la importancia de actuar conforme a protocolos y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional, evitando la revictimización y garantizando el respeto a los derechos humanos dentro de la comunidad educativa.

A través de dinámicas interactivas y desafíos pedagógicos, las y los participantes desarrollarán habilidades para:

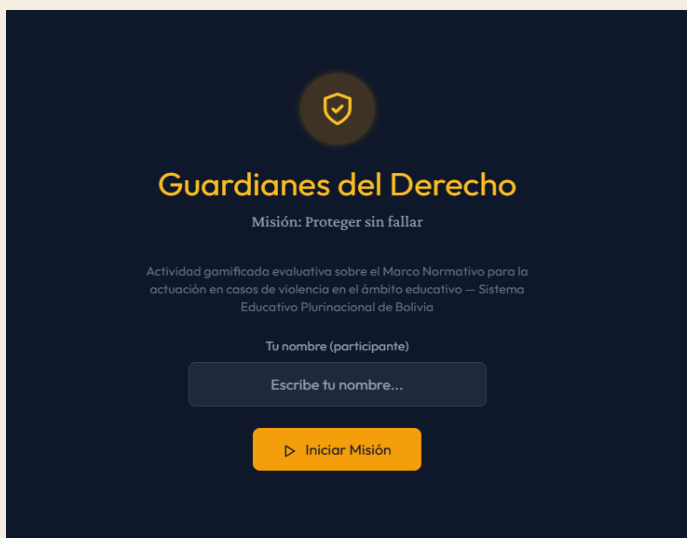
- Reconocer señales de alerta y situaciones de vulneración de derechos.
- Diferenciar tipos de violencia presentes en el ámbito educativo.
- Relacionar casos prácticos con la normativa correspondiente.
- Identificar responsabilidades institucionales frente a hechos de violencia.
- Aplicar rutas de actuación y derivación de manera adecuada.
- Promover una convivencia pacífica, armónica y basada en el respeto.

De igual manera, la actividad favorecerá el aprendizaje activo, la reflexión crítica y la toma de decisiones contextualizadas, fortaleciendo el compromiso institucional con la prevención de la violencia y la restitución de derechos en el Sistema Educativo Plurinacional.

Acceso a la actividad:

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío.

https://www.canva.com/design/DAHJF1vFSik/UOo_3MSo-RXwzqeXa8KxUQ/view



TEMA 2

RESPONSABILIDADES POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS



ACTIVIDAD INMERSIVA

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD?

Propósito de la actividad

Esta actividad tiene como propósito que las y los participantes reconozcan la corresponsabilidad en la prevención, detección y actuación frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo, comprendiendo que no solo involucra a quien agrede y a quien sufre la agresión, sino también a los actores educativos e institucionales.

Asimismo, permite activar conocimientos previos sobre:

El deber de protección en espacios educativos.

La responsabilidad de maestras, maestros, directivos y personal administrativo.

La corresponsabilidad de madres, padres o tutores.

La importancia de los protocolos institucionales.

Las consecuencias de la omisión o negligencia.

La prevención y el seguimiento oportuno.

También promueve una reflexión crítica sobre cómo el silencio, la indiferencia o la falta de acción pueden agravar situaciones de violencia.

Desarrollo de la actividad

El facilitador presenta la siguiente situación:

En una unidad educativa, un estudiante denuncia haber sufrido agresiones constantes por parte de compañeros durante varias semanas. Señala que informó anteriormente a una maestra, pero no recibió apoyo. Posteriormente, la situación se agravó y generó lesiones físicas y afectación emocional. Las familias cuestionan por qué la institución no actuó oportunamente.

Momento 1: Reflexión individual

Cada participante analiza el caso y responde de manera personal a preguntas orientadoras.

Momento 2: Trabajo colaborativo

Se conforman grupos de 3 a 5 integrantes para dialogar y construir respuestas conjuntas.

Cada grupo organiza sus ideas en dos columnas:

Pregunta provocadora

¿La responsabilidad de actuar frente a una situación de violencia recae en una sola persona o es una responsabilidad compartida entre actores educativos e institucionales?

(Preguntas de apoyo para profundizar)

¿Quiénes debieron actuar desde el primer aviso?

¿Qué acciones eran necesarias de manera inmediata?

¿Qué consecuencias genera la omisión institucional?

¿Qué medidas preventivas debieron existir previamente?

Puesta en común

Cada grupo comparte sus conclusiones en plenaria.

El facilitador sistematiza las ideas clave en pizarra o pantalla, destacando conceptos como:

prevención – omisión – deber de cuidado – actuación inmediata – corresponsabilidad – seguimiento – protección – convivencia

Finalmente, se orienta una breve reflexión colectiva enfatizando que la actuación oportuna y articulada es fundamental para garantizar la protección integral y la convivencia pacífica en las unidades educativas.

2.1. Generación y análisis de información estadística para la toma de decisiones

La generación de información confiable es crucial para el proceso de toma de decisiones tanto operativas como estratégicas, siendo estas más certeras cuando están basadas en fuentes de información que ayudan a las diferentes instancias del Sistema Educativo a reducir la incertidumbre y el riesgo de situación de violencia y los problemas colaterales a la misma, como el abuso de drogas, embarazos en adolescentes, entre otras.

Una de los cimientos más esenciales en los que se fundamenta la toma de decisiones en cualquier institución pública y privada es el aprovechamiento del conocimiento, el cual proviene directamente de la generación de la información.

¿Cuál es la importancia de la información para la toma de decisiones en la unidad educativa?

Muchas veces en la unidad educativa la memoria es la fuente de información, porque no hay registros. Sin embargo, la memoria es frágil y por eso es necesario tener instrumentos de registro que nos permitan tener información histórica y actualizada para posteriores análisis como base para la toma de decisiones.

En las unidades educativas la toma de decisiones sobre las acciones que afectan la dinámica de la institución misma, y en las que ingresa también la convivencia, requiere cumplir con ciertas características para el logro de los objetivos trazados. Estas decisiones deben ser:

- Oportunas
- Rápidas
- Informadas
- Efectivas
- Eficientes (en uso de recursos)

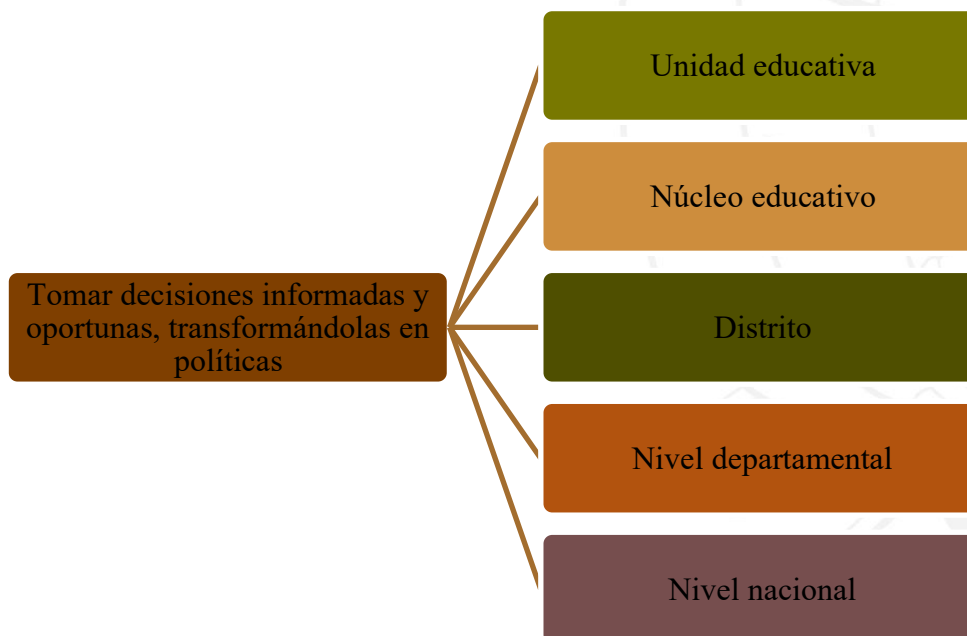
Actualmente, en los protocolos de actuación se encuentran algunas propuestas de registro de información para la unidad educativa. Son instrumentos de registro base para la generación de información, y su reporte a los niveles correspondientes, que permiten integrar los datos y analizarlos para aportar a la toma de decisiones en los diferentes niveles.

Figura 5. Toma de decisiones



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Toma de decisiones transformadas en políticas.



Fuente: elaboración en base a la toma de decisiones transformadas en políticas.

¿Cuáles son los beneficios de la generación de información para la unidad educativa?

- Mayor visibilidad de las problemáticas que afectan a la unidad educativa.
- Informes centralizados y detallados.
- Análisis de tendencias y pronósticos del futuro.
- Toma de decisiones certeras.
- Contar con información oportuna y confiable al momento de resolver una situación reiterativa y tener los respaldos necesarios.
- Conocer y obtener indicadores que nos permitan comprender el comportamiento e impacto de nuestras acciones.

Frecuentemente, la información disponible en la unidad educativa y, por ende, en los demás niveles hasta el Ministerio de Educación es una limitante para una toma de decisiones acertada. De ahí la necesidad de sumar esfuerzos y apostar por la implementación de distintas herramientas y/o soluciones que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y simplificar la obtención de datos confiables para poder llevar a cabo un análisis válido y tomar decisiones informadas.

2.2. Responsabilidad administrativa y civil por faltas e infracciones

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente - Artículo 198 (Jurisdicción y competencia)

La jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia ejerce jurisdicción para resolver las acciones establecidas por este Código. Será competente en el ámbito territorial al que fue designada o designado.

La jueza o el juez público mixto será competente para resolver estos procesos en lugares donde no existan juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. En este caso, deberá contar con el apoyo del equipo técnico interdisciplinario de la Instancia Técnica Departamental de Política Social.

Las formas de violencia cometidas en contra de niñas, niños y adolescentes que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal¹ constituyen infracciones y son conocidas y sancionadas por la jurisdicción especial en materia de niñez y adolescencia. En los casos en que no exista juez público de la niñez y adolescencia, estos casos son tratados por los juzgados públicos.

Formas de violencia consideradas infracciones

La violencia psicológica corresponde a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras. Incluye el maltrato verbal, traducido en gritos, insultos, groserías, sarcasmo, burlas, comentarios peyorativos o discriminatorios, adjetivos negativos por alguna condición de desventaja frente los pares y el maltrato emocional, que se manifiesta en tratos humillantes y ofensivos, manipulación, difusión de rumores, asignación de culpa o responsabilidad por algo sucedido y amenazas o chantajes. En el ámbito educativo, la violencia psicológica puede presentarse tanto entre pares como entre personas adultas (directoras, directores, maestras, maestros, madres o padres de familia) y niñas, niños y adolescentes. Cabe recordar que la violencia psicológica se vale de preconceptos que tienden a justificar, naturalizar e incluso promover la violencia contra ciertas personas.

La violencia física se puede manifestar a través de golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, bofetadas, torceduras, empujones, intentos de ahogamiento, agresiones con objetos contundentes o arma blanca, castigos físicos reiterados (aunque no sean severos necesariamente), sujeción,

provocación de mutilaciones o deformaciones, fracturas, quemaduras e ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas, entre otras agresiones.

La violencia por omisión o negligencia es entendida como una forma pasiva de violencia y corresponde a “la omisión y/o descuido” por parte de las personas adultas en el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades de atención y cuidado para con niñas, niños o adolescentes. Se presenta solo de personas adultas hacia niñas, niños y adolescentes, de los cuales son responsables. En el ámbito educativo, estos adultos son maestras y maestros, autoridades, personal administrativo o de servicio, madres, padres y tutores. Las siguientes acciones son ejemplos de violencia por omisión y/o negligencia:

- No proveerles de alimentación, teniendo los medios posibles.
- Permitirles el consumo de alcohol y/o drogas.
- No supervisarlos adecuadamente; no intervenir inmediatamente frente a situaciones de riesgo (por ejemplo, no denunciar una situación detectada de violencia).
- No brindarles la afectividad que requieren de acuerdo a su etapa evolutiva; restringir la respuesta a sus necesidades emocionales; no hacer caso a sus pedidos de atención, ya sean físicos o psicológicos.
- Permitir que sean violentos; no establecer límites.
- Restringirles las atenciones médicas necesarias para su cuidado y desarrollo.
- Desatender sus necesidades educativas; no acompañar ni supervisar el cumplimiento de sus obligaciones escolares.
- No restringir contenidos multimedia con temas nocivos o inadecuados para su etapa evolutiva (videos, aplicaciones, juegos, entre otros).

- En el caso de maestras y maestros, dejarlos desatendidos al ser inasistentes o impuntuales con las horas de clase.
- No realizar un seguimiento adecuado de sus necesidades educativas especiales, sobre todo si son niñas, niños y adolescentes con discapacidades o en situaciones de riesgo.
- Prolongar los periodos de recreo sin vigilancia.
- Otros.

En el caso de la violencia sexual, se considera infracción (como una forma de violencia psicológica) la hipersexualización o sexualización precoz de niñas, niños y adolescentes, sobre todo de niñas. Ante la mirada pasiva de los adultos y de la sociedad, se asumen patrones y valores que no les corresponden a las niñas y adolescentes mujeres por su edad. La hipersexualización se extiende a gran velocidad, condenando a niñas, niños y adolescentes a la búsqueda de un cuerpo imposible, de un aspecto perfecto, y de unos valores y principios que se quedan en lo superficial, dejando de lado otras cualidades de las personas y haciéndolos objetos en lugar de sujetos.



Una infracción es todo incumplimiento o transgresión por acción u omisión de las normas que regula el Código Niño, Niña y Adolescente que cause un daño inminente en el proceso de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente

Artículo 148

(Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual)

Son formas de vulneración a la integridad sexual de los niñas, niños y adolescentes las siguientes:

Violencia sexual, tipificada en el Código Penal. Explotación sexual, tipificada en el Código Penal.

Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica.

Los tipos de violencia en el ámbito educativo que establece el Código Niña, Niño y Adolescente, siempre que no se consideren delitos, también son tratados como infracciones y son conocidos y sancionados por el juez de la niñez y adolescencia.

Las responsabilidades de las personas que cometen infracciones contra niñas, niños y adolescentes son sancionadas por el juez de la niñez y adolescencia, con base en lo establecido en el artículo 176 del Código Niña, Niño y Adolescente. Este establece las siguientes sanciones:

- a) Prestación de servicios a la comunidad.
- b) Multa, para personas naturales, de 1 a 100 salarios mínimos, y para personas jurídicas de 100 a 200 salarios mínimos.
- c) Arresto de 8 a 24 horas.
- d) Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio.

Asimismo, esta norma establece que las sanciones deben ser impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor y la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso. Por otro lado, este mismo cuerpo legal, en su artículo 177, establece como mecanismo de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia la posibilidad de plantear las acciones de defensa en casos de amenaza o vulneración de los derechos, sean estos derechos individuales, colectivos o difusos de niñas, niños o adolescentes, por acción u omisión cometida por particulares, instituciones públicas o privadas, con la finalidad de hacer cesar la amenaza o restituir el derecho, de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional.

Figura 7. Relación de la CPE con el CPC



Fuente: Elaboración propia.

La Acción de Cumplimiento tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal, cuando es omitida por parte de servidoras o servidores públicos u órganos del Estado.

Artículo 65 (Legitimación activa)

La Acción de Cumplimiento podrá ser interpuesta por:

1. Toda persona natural o jurídica que crea estar afectada por la omisión del cumplimiento de una disposición constitucional o de la ley, u otra persona en su nombre con poder suficiente.
2. El Ministerio Público.
3. La Defensoría del Pueblo.
4. La Procuraduría General del Estado.
5. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 66 (Improcedencia)

La Acción de Cumplimiento no procederá:

1. Cuando sea viable la interposición de las acciones de libertad, protección de privacidad o popular.
2. Cuando el accionante no haya reclamado previamente y de manera documentada a la autoridad accionada el cumplimiento legal del deber omitido.
3. Para el cumplimiento de sentencias judiciales que tengan autoridad de cosa juzgada.
4. En procesos o procedimientos propios de la administración, en los cuales se vulneren derechos y garantías constitucionales, tutelados por la Acción de Amparo Constitucional.
5. Contra la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la intención de exigir la aprobación de una ley.

Artículo 67 (Efectos de la resolución)

En caso de determinarse el incumplimiento o la omisión de una norma constitucional o legal, la sentencia establecerá el cumplimiento inmediato del deber omitido, o en su caso determinará un plazo perentorio para el cumplimiento de la norma, pudiendo determinar la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal de la accionada o accionado de conformidad al artículo 39 del presente Código.

2.3. Responsabilidad por delitos (materia penal)

Todo acto o hecho de violencia cometido contra niñas, niños o adolescentes, que es considerado como delito en el Código Penal, se sanciona en la jurisdicción ordinaria en materia penal. Veamos algunos casos que se consideran delitos y que son juzgados por el Código Penal:

Art. 258 (Infanticidio). Se sancionará con pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto, a quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus 12 años.

Art. 270 (Lesiones gravísimas). Se sancionará con privación de libertad de 5 a 12 años. Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o persona adulta mayor la pena será agravada en dos tercios.

Art. 271 (Lesiones graves y leves). Se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años. Cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente o persona adulta mayor la pena será agravada en dos tercios.

En el “Título XI. Delitos contra la libertad sexual” se enumeran los siguientes delitos relacionados a niñas, niños y adolescentes:

Art. 281. Trata de personas

Art. 308 bis. Violación de infante, niña, niño o adolescente

Art. 309. Estupro

Art. 312. Abuso sexual Art. 323 bis. Pornografía

Código Penal - Artículo 178 (Omisión de denuncia)

El servidor o servidora pública que, en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

Si el delito tuviere como víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en un tercio.

Los que resultaren responsables de los actos de los que se los juzga serán sancionados penalmente, es decir, con privación de libertad, dependiendo del delito en el que incurrieron. Además, cabe recordar que, según los Decretos Supremos N° 1302, N° 1320 y el Código Niña, Niño y Adolescente, una persona condenada o declarada culpable no puede ejercer su oficio, profesión u ocupación en ningún espacio donde concurran niñas, niños y adolescentes, incluso después de haber cumplido su sentencia.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente

Artículo 149 (Medidas preventivas y de protección contra la violencia sexual)

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo I del artículo precedente, se adoptarán las siguientes medidas específicas de lucha contra la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes:

- a. Control y seguimiento de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual cometidos contra niñas, niños o adolescentes.
- b. Aplicación de tratamientos psicológicos o psiquiátricos, como medidas de seguridad, para personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes, durante el tiempo que los especialistas consideren pertinente, incluso después de haber cumplido con su pena privativa de libertad.
- c. Prohibición para las personas descritas en los incisos precedentes de que una vez cumplida la sanción penal vivan, trabajen o se mantengan cerca de parques, centros de esparcimiento y recreación para niñas, niños y adolescentes, unidades educativas o lugares en los cuales exista concurrencia de esta población, independientemente de la aplicación de la pena privativa de libertad impuesta.
- d. Tanto las instituciones públicas como privadas que desempeñen labores en las cuales se relacionen con niñas, niños o adolescentes, para fines de contratación de personal, deberán previamente someter a las o los postulantes a exámenes psicológicos, valorando los mismos como requisito de idoneidad.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente**Artículo 149 (Medidas preventivas y de protección contra la violencia sexual)**

e. Las juezas o jueces en materia penal que emitan sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes, deberán incluir en estas las prohibiciones previstas en los incisos b) y c) del presente artículo.

Cabe recordar que, si bien los delitos son aplicables a las personas adultas, el Código Niña, Niño y Adolescente establece responsabilidad penal para los y las adolescentes que cometan delitos con sanciones atenuadas, en el marco de la proporcionalidad del desarrollo del adolescente. Asimismo, es importante recordar que la omisión de denuncia también es sancionada por la Ley Penal.

ACTIVIDAD PRÁCTICA:

“Simulación de actuación institucional ante un caso de violencia”

Propósito:

Aplicar el marco normativo vigente y los instrumentos de detección, actuación y derivación mediante la simulación de un caso de violencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta oportuna, organizada y centrada en la protección integral.

Consigna:

En equipos de trabajo, analicen la situación presentada y simulen la actuación institucional, definiendo paso a paso qué decisiones deben tomarse, qué instrumentos utilizar y cómo activar la ruta de atención, conforme a la normativa vigente.

Desarrollo de la actividad

Situación práctica:

En una unidad educativa, una estudiante de 15 años presenta ausencias frecuentes, bajo rendimiento y cambios emocionales evidentes. Una maestra logra conversar con ella, quien manifiesta que sufre violencia psicológica y física en su hogar. Pide que no se informe a nadie por temor a represalias.

El personal educativo no tiene claridad sobre cómo actuar, qué instrumentos utilizar ni a qué instancias acudir.

Momento 1: Organización de roles

Cada grupo (4 a 5 participantes) asume roles:

- Maestra/o
- Directora/or
- Orientadora/or
- Madre/padre/tutor
- Representante institucional (opcional)

Momento 2: Simulación de actuación

El grupo desarrolla una ruta de actuación paso a paso, respondiendo:

1. ¿Qué acción inmediata realiza la maestra?
2. ¿A quién se informa dentro de la unidad educativa?
3. ¿Qué decisiones toma la dirección?
4. ¿Qué instrumentos se deben aplicar?
 - Registro del caso
 - Informe escrito
 - Ficha de derivación
5. ¿Cómo se protege a la estudiante en el momento?
6. ¿Qué institución externa debe intervenir?
7. ¿Cómo se realiza la derivación?

El grupo debe representar brevemente (role play) o esquematizar la actuación.

Momento 3: Sistematización

Cada grupo organiza su propuesta en el siguiente esquema:

Paso	Acción	Responsable	Instrumento	finalidad
1				
2				
3				

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué errores se deben evitar en la actuación institucional?
2. ¿Qué riesgos implica no utilizar instrumentos formales?
3. ¿Cómo garantizar la protección sin vulnerar la confidencialidad?
4. ¿Por qué es importante seguir una ruta establecida y no actuar de forma improvisada?
5. ¿Qué rol cumple cada actor educativo en la protección?

Respuesta pedagógica.

La actuación frente a la violencia debe ser:

- Inmediata y obligatoria, priorizando la protección de la estudiante.
- Basada en el marco normativo vigente, no en decisiones personales.
- Sistematizada mediante instrumentos, que permiten registrar, respaldar y dar seguimiento.
- Articulada institucionalmente, evitando acciones aisladas.
- Derivada a instancias competentes, garantizando atención especializada.
- Cuidadosa para evitar la revictimización, respetando la confidencialidad y dignidad.

Se concluye que el uso adecuado de instrumentos y la aplicación del marco normativo no solo orientan la acción, sino que protegen legal y pedagógicamente a la comunidad educativa.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA

LABORATORIO DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA

Propósito

Fortalecer en las maestras y los maestros la capacidad de aplicar el marco normativo vigente y utilizar instrumentos de detección, actuación y derivación, mediante el diseño de una ruta de atención institucional que garantice la protección integral y la respuesta oportuna ante situaciones de violencia.

Desarrollo de la actividad

Paso 1: Organización de equipos

Las maestras y los maestros se organizan en grupos de 3 a 5 integrantes.

Paso 2: Análisis de situación pedagógica

El facilitador presenta el siguiente caso:

En una unidad educativa, una estudiante de 14 años presenta cambios de comportamiento, aislamiento, bajo rendimiento y signos de ansiedad. Una maestra identifica posibles indicios de violencia familiar. Al conversar, la estudiante confirma que sufre agresiones físicas, pero pide que no se informe a nadie por miedo.

El personal educativo no tiene claridad sobre cómo actuar, qué instrumentos utilizar ni cómo proceder según la normativa vigente.

Paso 3: Desafío pedagógico

¿Cómo debe actuar la unidad educativa aplicando el marco normativo vigente y utilizando instrumentos adecuados para garantizar la protección de la estudiante?

Paso 4: Diseño de propuesta de actuación

Cada grupo debe diseñar una ruta de actuación institucional, considerando:

1. Detección y señales de alerta

¿Qué indicadores permiten identificar la situación de violencia?

¿Qué acciones iniciales debe realizar la maestra o maestro?

2. Actuación inmediata

¿Qué decisiones deben tomarse de forma urgente?

¿Cómo se garantiza la protección de la estudiante?

3. Uso de instrumentos

¿Qué documentos deben aplicarse? (registro del caso, informe, acta, ficha de derivación)

¿Cuál es la función de cada instrumento?

4. Aplicación del marco normativo

¿Qué normativa orienta la actuación?

¿Qué responsabilidades establece para los actores educativos?

5. Derivación institucional

¿A qué instancias corresponde derivar el caso?

¿Cómo se realiza la derivación de manera adecuada?

6. Seguimiento y protección

¿Qué acciones garantizan la continuidad de la atención?

¿Cómo evitar la revictimización?

Paso 5: Estructura de la propuesta

Cada grupo organiza su trabajo en el siguiente formato:

Nombre de la ruta de actuación

Descripción del caso

Acciones paso a paso (ruta de actuación)

Instrumentos a utilizar

Normativa aplicada

Instituciones de derivación

Medidas de protección

Resultados esperados

Paso 6: Socialización

Cada grupo presenta su propuesta explicando:

Cómo garantiza una actuación oportuna y adecuada.

Qué instrumentos incorpora y por qué son importantes.

Cómo aplica el marco normativo vigente.

Cómo protege a la estudiante evitando la revictimización.

Producto esperado

Ruta de actuación institucional estructurada.

Aplicación práctica del marco normativo.

Uso pertinente de instrumentos de actuación y derivación.

Propuesta aplicable al contexto de la unidad educativa.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Decisiones que Protegen: Ruta de Actuación frente a la Violencia Educativa”

Propósito pedagógico

Fortalecer las capacidades de las y los participantes para identificar situaciones de violencia en las unidades educativas, analizar las responsabilidades institucionales, administrativas y penales de los actores educativos, y aplicar de manera adecuada los procedimientos, instrumentos y rutas de actuación establecidos en la normativa vigente, promoviendo decisiones oportunas que garanticen la protección integral de niñas, niños y adolescentes, evitando la revictimización y fortaleciendo una convivencia pacífica y armónica en la comunidad educativa.

Acceso a la actividad:

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío.

<https://www.canva.com/design/DAHJGIUWbtU/cvZAV6-3olHoDfiXvgzdJQ/view>



TEMA 3

INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN, ACTUACIÓN Y DERIVACIÓN

ROL DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA



ACTIVIDAD INMERSIVA

“La decisión correcta en el momento clave”

Propósito de la actividad

Esta actividad tiene como propósito que las y los participantes analicen el rol de la autoridad educativa en la atención de situaciones de violencia, reconociendo la importancia de una respuesta oportuna basada en el uso adecuado de instrumentos, la aplicación de protocolos y la activación inmediata de rutas de atención.

Asimismo, permite activar conocimientos previos sobre:

- Señales de alerta y factores de riesgo.
- Registro institucional de casos.
- Uso de formularios e instrumentos básicos.
- Aplicación de protocolos de actuación.
- Derivación a instancias competentes.
- Seguimiento y protección integral.

También promueve la reflexión sobre cómo las decisiones institucionales pueden prevenir daños o agravarlos si no se actúa correctamente.

Desarrollo de la actividad

El facilitador presenta la siguiente situación:

En una unidad educativa, una maestra informa a la autoridad educativa que un estudiante presenta cambios bruscos de conducta, ausencias frecuentes, temor constante y señales físicas que podrían indicar violencia. Además, otros estudiantes comentan que el niño manifiesta no querer regresar a su hogar.

La autoridad educativa recibe la información, pero duda sobre qué instrumentos utilizar, cómo registrar el caso, qué acciones inmediatas corresponden y a qué instancia derivar.

Momento 1: Reflexión individual

Las y los participantes analizan la situación y responden:

- ¿Qué señales de alerta se identifican en esta situación?
- ¿Qué responsabilidad inmediata tiene la autoridad educativa?
- ¿Qué instrumentos deberían utilizarse para registrar y atender el caso?
- ¿Qué errores podrían cometerse por falta de procedimiento?
- ¿Qué instituciones externas podrían intervenir?

Momento 2: Trabajo colaborativo

Se conforman grupos de 3 a 5 participantes.

Cada grupo analiza el caso utilizando tres pistas de investigación:

Pregunta provocadora

¿La duda o el desconocimiento de procedimientos justifica la inacción de la autoridad educativa frente a una posible situación de violencia?

Puesta en común

Cada grupo comparte sus conclusiones en plenaria.

El facilitador sistematiza las ideas clave en pizarra o pantalla, destacando:

registro – protección – protocolo – confidencialidad – seguimiento – derivación – autoridad educativa – respuesta inmediata

Finalmente, se orienta una reflexión colectiva enfatizando que:

La actuación de la autoridad educativa es clave y no puede postergarse.

El uso de instrumentos y protocolos garantiza una intervención adecuada.

La omisión o demora puede agravar la vulneración de derechos.

Figura 7. Pirámide de Hans Kelsen



Fuente: Pirámide de Hans Kelsen

3.1. Instrumentos para la detección, actuación y derivación

La unidad educativa es el principal espacio de socialización en la vida de las y los estudiantes (son muchos los años que pasan allí, los cuales son definitivos en su desarrollo). Por tanto, la unidad educativa es el lugar que ofrece mayores posibilidades para prevenir, detectar e identificar la violencia a partir de determinados procedimientos, en coordinación con las instancias de protección existentes.

A continuación, ahondaremos en los roles de las autoridades educativas frente a la detección, actuación, derivación e incluso denuncia que están establecidos en cada uno de los protocolos y la normativa interna del

Ministerio de Educación.

3.1.1. Protocolo de detección, actuación y derivación de casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas (Resolución Ministerial N° 0864/2019)



¿Qué es un protocolo?

Un protocolo es un instrumento de actuación que define los pasos a seguir en una determinada situación, con base en normas establecidas, que permite a las personas saber qué deben hacer al estar involucradas o no en la misma.

Básicamente, en un protocolo está definida la ruta a seguir, respondiendo a las siguientes interrogantes: ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿a quién? y ¿por qué?

Este instrumento nos ayuda a seguir los lineamientos, directrices y procedimiento para la prevención, actuación, denuncia y protección de las víctimas de casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas contra niñas, niños y adolescentes estudiantes.

1. Detección de la violencia

Cuando las acciones de prevención no evitan que sucedan hechos de violencia, debemos estar preparados para actuar ante cualquier tipo de violencia que podamos detectar desde cada uno de los espacios que ocupamos en la comunidad educativa. Las maestras y los maestros, al ser quienes interactúan directamente con las y los estudiantes, son las primeras personas en detectar casos de violencia (fuera del ámbito educativo, pero detectada en la unidad educativa, o cometida en el mismo ámbito educativo).

Pero, ¿cómo detectamos los casos de violencia contra las y los estudiantes en el aula? La detección es una condición básica para poder intervenir ante las situaciones de violencia en el ámbito

educativo y esta puede darse de tres formas: a) por observación de indicadores; b) por relato de la víctima o un testigo; y c) cuando la violencia es manifiesta y somos testigos de la misma.

a. Por observación de indicadores. Existen varios indicios que pueden alertar de posible presencia de violencia física, psicológica o sexual. La mayoría son perceptibles en el entorno familiar; sin embargo, existen algunos que sí podemos identificar en el entorno educativo. Por ejemplo:

- Disminución del rendimiento escolar
- Incumplimiento de tareas escolares y desinterés en el proceso educativo
- Déficit en la concentración, distracciones constantes
- Temor a permanecer en el establecimiento
- Excusas constantes para no retornar al domicilio
- Negación a hablar sobre sí misma/mismo o su familia
- Temor al contacto físico con adultos
- Conductas agresivas (con los pares y los no pares)
- Comportamientos extremos o temerarios
- Frecuentes conductas disruptivas en clase
- Resistencia para cambiarse de ropa durante las clases de Educación Física
- Conflictos con las figuras de autoridad

Es poco frecuente que niñas, niños y adolescentes manifiesten espontáneamente que son o han sido víctimas de violencia. Es más probable detectarlo a través de la observación de indicadores

físicos, emocionales y de comportamiento. Por ello es importante conocer e identificar estos indicios oportunamente.

b. Por relato de la víctima o un testigo. Cuando una o un estudiante decide relatar que ha sido o es víctima, por lo general ya ha pasado mucho tiempo atrapado en la violencia. La víctima tarda en verbalizar que está siendo víctima por diferentes razones: por el sentimiento de culpa o por los lazos de dependencia con el agresor, entre otras causas. Muchas veces, las y los estudiantes buscan a sus pares para contarles lo sucedido y ellos se vuelven víctimas indirectas de la violencia; y a ellos también es importante prestarles la misma protección que a la víctima directa.

c. Por violencia manifiesta. Es posible que un miembro de la comunidad educativa sea testigo de algún tipo de violencia y, en ese sentido, es importante practicar las medidas de prevención y la política de cero tolerancia a la violencia, cumpliendo la obligación de detener la agresión y comunicar el hecho a la directora o director de la unidad educativa, quien aplicará la ruta de actuación correspondiente.

Es importante que cuando una niña, niño o adolescente manifieste haber sufrido violencia sexual se crea en su relato. Aunque para las personas adultas sea difícil escuchar y aceptar que un familiar o persona de confianza es el agresor o agresora, no se debe poner en duda su narración ni culpabilizarlo de lo ocurrido.



2. Actuación ante la violencia

La directora o director de la unidad educativa, en su calidad de autoridad máxima, tiene la responsabilidad de seguir el protocolo de actuación y liderar todo el procedimiento. Si así lo

requiere, podrá solicitar apoyo a las y los miembros de la Comisión de Convivencia Pacífica y Armónica.

Asimismo, la directora o director debe asegurarse de que todas las acciones que se efectúen en un proceso de intervención ante cualquier tipo de violencia estén encaminadas a garantizar el interés superior de la niña, niño o adolescente agredido por encima del interés de las maestras, maestros y/o personal administrativo, madres y padres de familia y/o representantes legales; y, además, por encima de la reputación de la institución educativa.



No es nuestra labor investigar y hacer interrogatorios innecesarios. Este abordaje requiere de profesionales especializados.

La directora o director que conozca de algún tipo de violencia o sea informado por la persona que hubiera detectado la violencia en la unidad educativa, debe tomar en cuenta algunos aspectos que determinarán su forma de actuar:

1. El tipo de violencia ejercida contra la niña, niño y/o adolescente (sea falta leve, infracción [según el Código Niña, Niño y Adolescente] o delito [según el Código Penal]).
2. La forma como se ha identificado la violencia (observación e indicadores, relato de la víctima o violencia manifiesta).
3. El ámbito en el que se ha dado violencia (educativo o extra educativo).

Actuación según el tipo de violencia ejercida contra la niña, niño y/o adolescente:

La violencia no se justifica por ningún motivo, ni siquiera a título de disciplina.

- a) Si el hecho en cuestión no se ajusta a la definición de violencia del Código Niña, Niño y Adolescente, se trata de una situación aislada y la acción no se considera una infracción ni un delito, se tratará como una falta leve, como se establece en el protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia en la unidad educativa y centros de atención especial, y se procederá a una amonestación en privado y por escrito, que será una alerta que permitirá juzgar la acción en caso de reincidencia. Esta acción se debe concertar con la madre, padre, tutora o tutor de la o el estudiante afectado, sin perjuicio de que la víctima recurra a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como es su derecho. Asimismo, la directora o director de la unidad educativa debe asegurarse de que no se tomen represalias contra la o el estudiante que comunicó el hecho o contra su familia.
- b) Si el hecho de violencia se trata de una infracción contemplada por el Código Niña, Niño y Adolescente, se deben seguir los procedimientos que se establecen en el protocolo de actuación, precautelando la integridad de las y los estudiantes y evitando la revictimización:
- Creer el relato de la o el estudiante que decide contar el hecho
 - Aplicar las medidas de protección inmediatas de parte de la unidad educativa.
 - Realizar contención a la o el estudiante que se sienta afectada o afectado por la violencia.
 - Garantizar la permanencia de la o el estudiante en la unidad educativa excepto cuando la autoridad competente establezca lo contrario.
 - Comunicar a la madre, padre, tutora o tutor, si corresponde, y dar parte a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
- c) Si el hecho conocido es un caso de violencia que se tipifica como delito, de manera inmediata se debe denunciar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al Ministerio Público.

- Solicitar contención a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, especialmente en casos de violencia sexual. La contención requiere una preparación profesional para no generar sufrimiento a la víctima.
- Garantizar la no revictimización de la niña, niño o adolescente, respetando la privacidad y confidencialidad de la información recibida. No hacer interrogatorios innecesarios, solo aplicar la escucha activa.

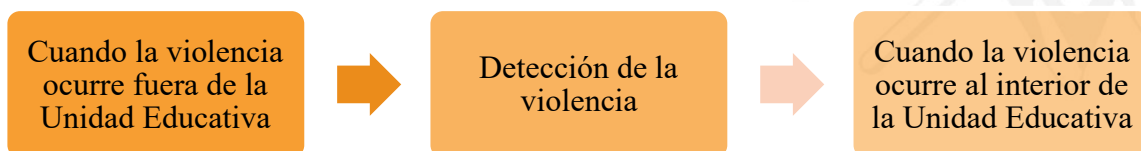
Actuación según la forma de identificación de violencia:

- a) Cuando la violencia es identificada por observación de indicadores, es importante que la directora o el director, con base en el relato de la maestra o maestro, identifique la posible situación de violencia por acción o por omisión sin indagar directamente a la o el estudiante, tomando la siguiente ruta de actuación:
 - Puede solicitar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la intervención en el caso (no necesariamente mediante una denuncia). Una apreciación especializada dará más pautas para comprender qué está pasando con la o el estudiante.
 - Debe mantener mucha reserva para evitar la revictimización a la víctima.
- b) Cuando la violencia es identificada por relato de la víctima o testigo, se debe escuchar y brindar apoyo para contener las emociones y sentimientos que pueden surgir al recordar estos eventos. Por eso, es importante saber reaccionar de manera adecuada frente a esta situación:
 - Si la directora o director recibe el relato de la víctima de manera directa, en ningún momento o circunstancia debe hacerle cuestionamientos. Nunca debe poner en duda su relato y debe tomar todas las medidas para protegerla.

- La directora o el director debe asegurarse de que las actuaciones de las maestras, maestros, personal administrativo y de toda la unidad educativa sean en el marco de la confidencialidad. Esto implica que no se podrá proporcionar o divulgar información de la situación de violencia que sufrió o sufre aluna o algún estudiante, con excepción de la información específica y concreta que se requiere para elaborar el informe del caso y para efectuar la denuncia a la autoridad competente.
 - En los casos donde el relato espontáneo lo realiza una compañera o compañero de la víctima, se debe salvaguardar la integridad de la niña, niño o adolescente testigo, asegurándole la orientación y apoyo en caso de requerirlo, así como a la víctima. La directora o el director, o la maestra o maestro que conozca el caso de violencia, debe asegurarle a la víctima un ambiente de confianza donde se sienta segura y tenga la certeza de que es escuchada (aplicar la escucha activa).
 - La directora o el director debe comunicar el hecho a la madre, padre y/o tutores, siempre y cuando no se trate de los posibles agresores, e inmediatamente comunicarlo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
 - La directora o el director debe orientar a la madre y al padre, si es el caso, sobre los pasos que deben seguir para la denuncia, de acuerdo con lo que previamente se haya definido con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
- c) Si la violencia está ocurriendo de manera manifiesta, es deber de todas las personas parar el episodio de violencia de manera asertiva.
- d) Si la violencia es un delito, debe comunicarse inmediatamente al Ministerio Público, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y/o a la Policía Nacional.

Actuación según el ámbito en el que se ha dado violencia:

- a) Si se identifica algún tipo de violencia en el ámbito familiar o comunitario, es importante evaluar la presencia de la madre o el padre de la posible víctima, porque puede ser que estos estén involucrados de alguna manera en el ejercicio de la violencia contra la o el estudiante. En estos casos, cabe seguir las siguientes acciones:
- Comunicar inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y coordinar las acciones a seguir.
 - Apoyar las medidas de protección que establezca, ya sea la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o el juez de la Niñez y Adolescencia, si corresponde.
- b) Si la violencia se da en el entorno educativo y las maestras, maestros y/o personal administrativo está involucrado (posible agresor/agresora), se deben seguir las siguientes acciones:
- Si es una falta leve de parte de la maestra, el maestro o el personal administrativo, se puede comunicar a la madre y/o padre de la víctima y tratar de darle una solución al caso, en el marco de las sanciones que establece para las faltas leves el artículo 13 de la Resolución Suprema de Faltas y Sanciones del Magisterio Público.
 - Si el hecho ocurrido se trata de una infracción o un delito, de manera inmediata se comunicará en el plazo estipulado de 48 horas a la Dirección Distrital de Educación, para iniciar el proceso administrativo correspondiente.

Figura 7. Detección de la violencia dentro y fuera de la Unidad Educativa*Fuente: Elaboración en base a la detección de la violencia dentro y fuera de la Unidad Educativa*

Medidas de protección para la víctima

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el juez de la niñez y adolescencia son los llamados por ley para otorgar las medidas de protección que establece el Código Niña, Niño y Adolescente.

Sin embargo, es importante que dentro el ámbito educativo podamos coadyuvar en proteger a la víctima para evitar una revictimización o la vulneración de sus derechos. Las medidas de protección que puede brindar la unidad educativa a las víctimas de violencia son las siguientes:

- Asegurar la continuidad de la o el estudiante víctima de violencia en la unidad educativa, salvo disposición contraria de la autoridad competente. En los casos donde la o el estudiante víctima de violencia requiera ausentarse de la unidad educativa, las maestras y los maestros deben realizar adaptaciones curriculares para compensar los días de inasistencia a clases debido a la recuperación psicoafectiva o de restitución de los derechos vulnerados.
- Promover el desarrollo de potencialidades y capacidades individuales que permitan el desarrollo de proyectos de vida a través del autoconocimiento y la resiliencia.

3. Denuncia de casos de violencia

Es importante para todos los miembros de la comunidad educativa recordar que la denuncia de una situación de violencia no es opcional; quien no ponga en conocimiento de la autoridad competente una situación de violencia está cometiendo una infracción penal. La referencia de los casos de violencia se debe realizar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o, en su defecto, a la Policía Nacional; en casos de delitos, se debe realizar la denuncia ante el Ministerio Público. Esta derivación corresponde a la directora o el director de la unidad educativa.

Si la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o la autoridad competente considera necesario el alejamiento temporal de la unidad educativa de la víctima, la directora o el director comunicará esta decisión a las maestras y los maestros, para que desarrollen las adecuaciones curriculares necesarias para que la víctima no vea afectado su derecho a la educación.

La referencia del caso de violencia debe ser con el formulario de derivación que se encuentra en el Protocolo de prevención, actuación y denuncia de la violencia, mismo que orienta y sirve de medio para la contrarreferencia.

3.1.2. Prohibición de violencia entre pares (Resolución Ministerial N° 1204/2018)

Este instrumento normativo prohíbe la violencia entre pares y, para ello, define tres componentes de intervención:

- a) **Prevención.** Entendida como la anticipación de eventos violentos en la unidad educativa y centros de educación alternativa y especial con la participación de los actores de la comunidad. La prevención está ligada al desarrollo y/o fortalecimiento de las habilidades para la vida y los valores sociocomunitarios para generar relaciones más armónicas y promover la resolución de conflictos por la vía pacífica entre pares. La Resolución Ministerial N.º 1204 establece responsabilidades para el abordaje de la violencia entre pares en el ámbito educativo para todas y todos los actores de la comunidad educativa.
- b) **Actuación.** Entendida como las medidas de protección a la víctima, así como atención y orientación al agresor a partir de la aplicación de círculos restaurativos para prevenir o restaurar conflictos menores, aislados y circunstanciales, solucionándolos a partir del diálogo.
- c) **Referencia.** Entendida como la derivación e intervención de otra instancia competente para aquellos casos donde ya no se trata de resolver conflictos, sino más bien de hechos de

violencia sistemáticos, en los cuales se articulan las acciones con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y otras instancias de protección de derechos para asegurar el apoyo y protección a la víctima y la orientación al agresor.

Componentes de intervención frente a la violencia entre pares

Tabla 2. Componentes de intervención frente a la violencia entre pares.

Prevención Comunidad educativa	• Fortalecimiento de habilidades para la vida a partir de la articulación en los contenidos curriculares. • Elaboración del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica de manera participativa.
Actuación Directora o director maestras y maestros	• Intervención y protección a la víctima. • Atención y orientación al agresor.
Referencia Directora o director	• Referencia y contrarreferencia. • Articulación interinstitucional.

Fuente: Elaboración en base a los componentes de intervención frente a la violencia entre pares.

Las responsabilidades en cuanto a la prevención, actuación y referencia de las maestras y los maestros se establecen en el parágrafo IV del artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 1204:

Las directoras y los directores de instituciones educativas del Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de sus atribuciones, implementarán los protocolos de convivencia pacífica y armónica a través de las siguientes directrices:

- Velar por el ejercicio del derecho a la educación de todas y todos los estudiantes de su institución educativa.
- Garantizar la implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y de los ejes articuladores, haciendo énfasis en la educación en valores sociocomunitarios.
- Coordinar con la comunidad educativa la construcción participativa del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica.

- d) Generar espacios de reflexión y círculos restaurativos preventivos con las y los estudiantes para crear una comunidad en el marco de la cultura de paz en las relaciones de las personas que la integran.
- e) Mantener un diálogo constante con madres y padres de familia y sus representantes, dando seguimiento a la dinámica familiar que mantienen con sus hijos e hijas y dotando de estrategias para fortalecer la comunicación familiar.
- f) Identificar situaciones de violencia entre pares de manera oportuna, para generar una intervención adecuada.
- g) Convocar y participar en la Comisión de Convivencia para instaurar los círculos restaurativos destinados a la resolución de casos de violencia entre pares que sean aislados u ocasionales.
- h) Referir de forma inmediata los casos de violencia entre pares que tengan carácter sistemático, reiterativo o se constituyan en delitos a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia u otra instancia competente.
- i) Referir oportunamente a aquellas niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.
- j) Registrar los casos relacionados a violencia entre pares sucedidos en su institución educativa, a efectos de remitir reportes mensuales a la Dirección Distrital Educativa. Gestionar ante las instancias correspondientes mecanismos de seguridad en inmediaciones y al interior de las instituciones educativas del Sistema Educativo Plurinacional.

A diferencia de la violencia entre no pares, en este tipo de violencia los iguales tienen la posibilidad de frenar o interrumpir el ciclo de la violencia. Además, las maestras y los maestros pueden usar muchas más herramientas pedagógicas para prevenirla, herramientas que de alguna manera

también pueden servir para identificar la violencia jerárquica. En todo caso, es responsabilidad de las directoras y los directores establecer mecanismos para prevenirla y tratarla, tal como menciona el reglamento de prohibición de violencia entre pares.

¿Qué son los círculos restaurativos?

Los círculos restaurativos son una forma de intervención basada en la reparación y el aprendizaje, a través de un proceso participativo y una toma de decisiones grupal y colectiva. Permiten prevenir, detectar, gestionar y resolver las situaciones de conflictos reforzando los vínculos afectivos entre las personas afectadas.

La intervención a través de los círculos restaurativos es contraria a la intervención fundada en el castigo o las sanciones, ya que parte del principio de que las relaciones se pueden restaurar practicando los valores de inclusión, pertenencia, solidaridad y escucha activa, entre otros. Este tipo de intervención nos resulta valioso porque:

- Reduce los comportamientos o relaciones violentas y mejora la conducta.
- Reduce la probabilidad de reincidencia.
- Proporciona un liderazgo efectivo.
- Facilita la restauración de relaciones entre las personas implicadas en un conflicto.
- Favorece la reparación del daño causado a la víctima.
- Ayuda a crear un sentimiento de pertenencia a la comunidad.
- Aumenta la implicación personal y el grado de satisfacción de los afectados.

Normalmente, cuando tenemos un conflicto con otra persona, las emociones nos superan y nos impiden analizar aquello que la otra persona quiere decirnos. Ambas partes tendemos a gritar o a repetir lo mismo varias veces, rompiendo la base de la comunicación (emisor-receptor). Por esto

es necesario informar a las partes involucradas en un conflicto que los círculos son una alternativa de solución e instarlas a que se comprometan con el proceso del círculo o, al menos, a que conozcan la existencia de esta alternativa y cuál es su procedimiento, con el objetivo de que, con el tiempo, se animen a participar o que, aunque no colaboren, tampoco pongan trabas en su desarrollo.

El desarrollo de un círculo restaurativo tiene varios momentos en los que los y las participantes son informados del proceso y tienen la oportunidad de hablar y escucharse los unos a los otros en una atmósfera de seguridad, respeto e igualdad.

La primera fase contempla un espacio donde se da a cada estudiante la posibilidad de hablar. Se debe realizar una estimulación para promover su participación y para que hable constructivamente, sin descalificaciones ni burlas. Además, es importante no referirnos a alguien en particular, sino al conflicto en sí en esta primera parte.

La segunda fase es la más importante. Se motiva a las y los estudiantes a que se abran, pues se invita a cualquiera que quiera contar un problema que le gustaría mejorar. Lo que se busca con este modelo restaurativo es que el diálogo sea la base de todas las relaciones e incremente la satisfacción de las y los miembros de la comunidad educativa, convirtiéndola en algo vivo, dinámico e integrador. Una vez expuesto el problema en particular, se invita a todos a dar su opinión, contar sus propias experiencias y a buscar soluciones al problema. El resultado que buscamos es que las y los estudiantes aprendan a ayudarse mutuamente para generar soluciones constructivas.

La tercera fase es para celebrar el éxito. Es el momento de enfatizar los logros, las soluciones aportadas, las habilidades y aprendizajes desarrollados por las y los estudiantes que participan. Se restablece la calma y hay un sentido de cierre; es un puente para el resto del día escolar.

Para la implementación de los círculos es importante que las maestras y maestros cuenten con una serie de cualidades y habilidades (entusiasmo, escucha empática, capacidad de comunicación positiva) y un entrenamiento previo en mediación.

Implementación de círculos restaurativos

Tabla 3. Implementación de círculos restaurativos

Preparación	Facilitación del círculo	Evaluación del círculo y seguimiento
Identificamos el problema o conflicto. Establecemos la estrategia a seguir: escucha empática, preguntas restauradoras, información recíproca a los participantes. Preparamos materiales complementarios (videos, historias, fotografías, entre otros).	Expresamos cómo nos sentimos y promovemos una comprensión mutua. Expresamos y explicamos los objetivos y directrices del círculo; explicamos que esperamos responsabilidad personal respecto a los hechos. Llegamos a acuerdos para proseguir. Aplicamos preguntas restauradoras. Cerramos el círculo.	Revisamos y evaluamos los resultados de manera que el diálogo fluya y el daño se restaure.

Fuente: Elaboración en base a la implementación de círculos restaurativos.

¿Qué es la mediación para la resolución de conflictos?

La mediación es un método alternativo a la resolución de los conflictos en el ámbito educativo. Significa la posibilidad no solo de reconstruir las relaciones personales, sino de educar en una convivencia pacífica y armónica, donde el respeto de la diversidad y de las identidades personales y grupales ocupa un lugar fundamental.

La mediación educativa busca mejorar el clima y la seguridad en las unidades educativas, creando soluciones efectivas, constructivas e integradoras a largo plazo. Para ello, promueve la solidaridad y la responsabilidad entre los diferentes actores del espacio educativo. No importa tanto llegar a los “culpables”, sino establecer y definir respuestas estables, claras y duraderas.

No se trata de perseguir el castigo, sino de restaurar los vínculos. No hay alteridad ni luchas, sino el serio intento de alcanzar una comunicación seria y responsable para arribar a un acuerdo. Por eso, las partes involucradas en la experiencia de mediación ven un tipo de justicia diferente o alternativa. Se sienten mucho más representadas por esta forma de intervención, debido a que son las mismas partes en conflicto con la ayuda del mediador las que hacen justicia, en vez de recibirla pasivamente de una autoridad externa al conflicto.

La mediación educativa se desarrolla en tres niveles diferenciados:

- **Mediación entre pares.** Primera instancia en la que participan estudiantes capacitados que intervienen en conflictos acorde a las normas de la unidad educativa.
- **Mediación por maestras, maestros o tutores.** Segunda instancia a la que se recurre si no se arriba a una solución, o porque el conflicto no era pertinente para ser tratado por la mediación de pares.
- **Mediación de directivos.** Instancia superior a la que se recurre acorde a la problemática o porque las dos instancias anteriores no han llegado a la solución del conflicto.

A su vez, la mediación se clasifica según su modalidad de implementación:

- **Mediación externa.** Es practicada por profesionales que no pertenecen a la unidad educativa y que son convocados para trabajar institucionalmente, como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

- **Mediación interna.** Es la que se lleva a cabo en el aula por las y los propios actores de la comunidad educativa y es la más interesante ya que permite actuar en el acto, desde los sucesos cotidianos que se presentan en el aula.

En todos los casos, sea interna o externa, la mediación indaga en los conflictos, pero no los profundiza, ni tampoco victimiza implicadas, con su desarrollo a las partes implicadas. Con la ayuda del mediador las partes pueden reencontrarse a través de la palabra y de un diálogo armónico, dándose la oportunidad para que puedan llegar a una conciliación antes de poner en funcionamiento la maquinaria institucional de las unidades educativas o de la justicia. La mediación implica despenalizar y descriminalizar el conflicto por medio de técnicas y procesos alternativos. Sin embargo, no olvidemos que solo se puede mediar en los casos que no se consideran delitos.

Uno de los problemas de la institución educativa es que la disciplina que intenta legitimar no es sino desde la perspectiva de las y los estudiantes un sucesivo intento de represión. En realidad, la disciplina debería ser vista como la posibilidad de una convivencia pacífica con acuerdos y límites compartidos por todas y todos, sujeta a reglas y normas de convivencia que sean capaces de promover las relaciones entre las personas, para que sean más armónicas y menos conflictivas.

3.1.3. Reglamento para garantizar el derecho a la educación de las estudiantes en situación de embarazo (Resolución Ministerial N° 2709/2017)

La Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente, en su artículo 118, prohíbe al Sistema Educativo Plurinacional rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, y ordena que se promuevan políticas de inclusión, protección e infraestructura para su permanencia y su bienestar integral hasta la culminación de sus estudios.

A partir de esta norma se emite la Resolución Ministerial N° 2709, que aprueba el “Reglamento para garantizar el derecho a la educación de las estudiantes en situación de embarazo”, donde se establece una serie de derechos y deberes de las adolescentes embarazadas para su permanencia en el Sistema Educativo, flexibilizando algunas normas generales, como veremos a continuación.

Figura 8. Lectura del reglamento que garantiza el derecho a la educación de las estudiantes en situación de embarazo.



Fuente: Elaboración propia.

Directrices del “Reglamento para garantizar el derecho a la educación de las estudiantes en situación de embarazo”

Tabla 9. Directrices del “Reglamento para garantizar el derecho a la educación de las estudiantes en situación de embarazo.”

Derechos de las adolescentes embarazadas	• Permanecer en los procesos educativos durante el periodo de embarazo, pre y postparto, sin interrupción de los estudios. • No ser objeto de discriminación, separación, sanción, expulsión o cambio de unidad educativa. • Recibir una educación con flexibilidad y/o adaptaciones curriculares elaboradas por las y los maestros de acuerdo a las licencias temporales; acceder a una reprogramación de trabajos y evaluaciones. • Participar en las actividades que se realizan en la unidad educativa sin que esto comprometa el embarazo o la salud del binomio madre niña/niño. • Obtener licencia temporal por prescripción médica en el pre y post
---	---

	parto.
Deberes de las adolescentes embarazadas	• Permanecer en los procesos educativos durante el periodo de embarazo. • Informar a la dirección de la unidad educativa el estado de embarazo en forma oportuna y con la documentación correspondiente. • Presentar el carnet de control pre natal y/o certificado médico a la dirección. • Cumplir con la presentación de informes, prácticas y trabajos asignados, de acuerdo a las adaptaciones curriculares en las diferentes áreas de saberes del conocimiento. • Asistir al establecimiento de salud correspondiente para los controles de los periodos pre y postnatal, así como a los controles de la niña o niño.
Rol de la unidad educativa	• Cuidar la integridad física y psicológica, evitando situaciones riesgosas y de peligro que puedan causar daños o lesiones tanto a la madre como a la niña o niño. • Realizar adaptaciones curriculares articulando la situación de embarazo de la estudiante, para que esta sea parte de su formación integral (su experiencia puede ser un espacio de reflexión crítica de estudio).

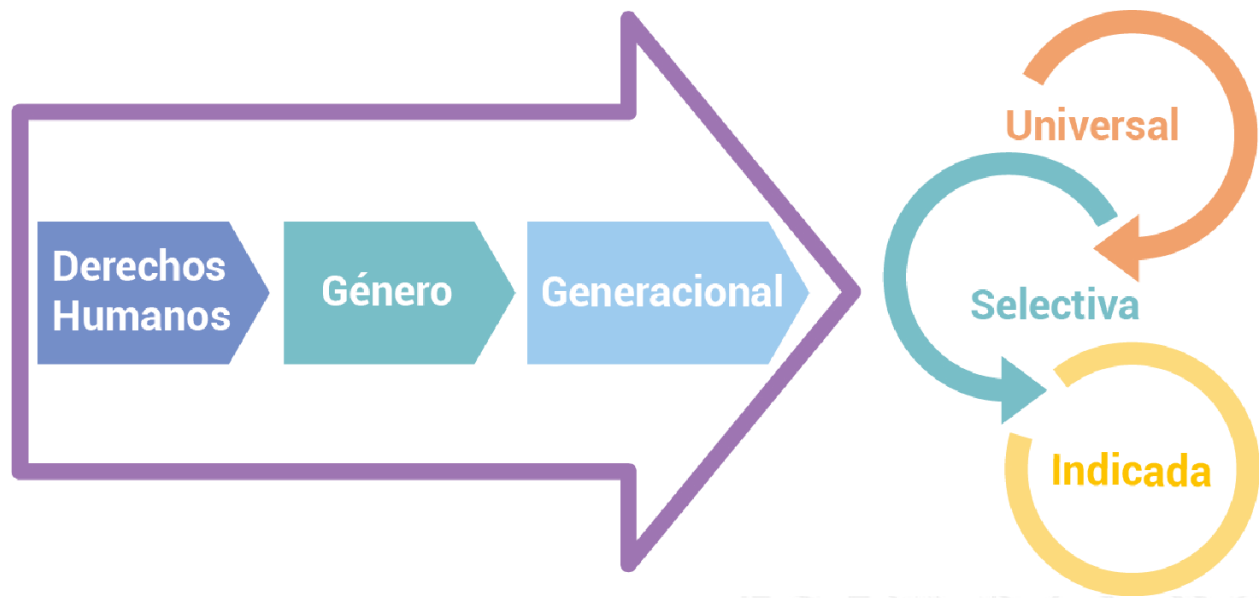
Fuente: Elaboración en base a las directrices del "Reglamento para garantizar el derecho a la educación de las estudiantes en situación de embarazo."

Es labor de las directoras y los directores, con apoyo de toda la comunidad educativa, garantizar que se cumpla el reglamento, pero también prevenir el embarazo adolescente. Se debe trabajar con las maestras y los maestros el fortalecimiento de las habilidades para la vida y los valores sociocomunitarios, especialmente la toma de decisiones, la responsabilidad, el cuidado del cuerpo, no exponerse al riesgo y otros contenidos de educación integral para la sexualidad.

3.1.4. Protocolo de prevención y actuación ante la presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas en las unidades educativas (Resolución Ministerial N° 1171/2018)

Este instrumento tiene por objetivo establecer los procedimientos para la prevención, actuación y referencia en casos de presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas en las unidades educativas, para dar una respuesta rápida y pertinente.

Figura 10. Enfoques y niveles para la prevención del consumo de drogas.



Fuente: Elaboración en base a los enfoques y niveles para la prevención del consumo de drogas.

Prevención del consumo de drogas

Los niveles de intervención en la prevención que se establece en el presente protocolo son:

Prevención universal, dirigida al conjunto de personas, independientemente del nivel de riesgo al que estén sometidas, beneficiándolas a todas por igual.

La prevención universal tiene perspectivas amplias, orientadas a conseguir cambios de comportamiento duraderos a través del desarrollo y fortalecimiento de las habilidades para la vida y los valores sociocomunitarios.

Prevención selectiva, dirigida a grupos de la población en los que confluyen una serie de factores de riesgo sean estos de carácter personal o del entorno social, familiar o sociocultural que les sitúan en posición de mayor vulnerabilidad respecto al consumo de sustancias y abuso de las mismas.

Prevención indicada, dirigida a personas que ya están haciendo consumos sistemáticos de drogas y con importantes trastornos de conducta y autocontrol, además de déficits adaptativos.



Debemos recordar que la prevención y actuación debe ir dirigida tanto al consumo de droga legal (tabaco y alcohol) como al de droga ilegal (droga sintética).

Pero, ¿cómo trabajamos la prevención desde nuestro rol de maestras y maestros? En el ámbito educativo es valioso trabajar en la prevención del consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes o retrasar lo máximo posible la edad de inicio del consumo, pues a menor la edad de inicio de consumo de droga legal, mayor es la posibilidad de consumo de droga ilegal. Por tanto, dentro de la unidad educativa debemos enfatizar lo siguiente:

1. Directoras y directores deben liderar la construcción de los planes de convivencia pacífica con la participación de toda la comunidad educativa (maestras y maestros, niñas, niños y adolescentes, personal administrativo, madres y padres de familia).
2. En los lugares donde ya se cuente con este plan, debe enriquecerse con acciones que fortalezcan la prevención de la presencia y el consumo de drogas.
3. El Plan de Convivencia Pacífica y Armónica debe redactarse desde un enfoque de derechos y del interés superior de la niña, niño y adolescente, sin vulnerar los derechos de las personas o miembros de la comunidad educativa.
4. La socialización del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica es muy importante. La directora o director puede recomendar a las maestras o maestros asesores de cada curso socializar este instrumento y, de ser posible, que se encuentre en espacios de fácil acceso, a la vista de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.

5. Se debe promover la implementación de estrategias de seguridad en la unidad educativa, por ejemplo, la restricción de circulación de personas ajenas al establecimiento, gestionar la instalación de cámaras de seguridad en lugares estratégicos menos concurridos (como instalaciones anexas, espacios en construcción, baños no utilizados, lugares poco iluminados, depósitos en desuso, lugares ocultos, entre otros) que se consideren posibles zonas de riesgo para el consumo o intercambio de drogas.
6. Se debe coordinar con el personal administrativo, las maestras, maestros, madres y padres de familia la realización de un mapeo de los lugares de riesgo para el consumo de drogas o los entornos posibles para el tráfico de las mismas, con la finalidad de gestionar algunos mecanismos o instrumentos de seguridad para estos espacios y solicitar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia el control de los lugares de expendio de bebidas alcohólicas en el marco de la normativa referida a la distancia entre las unidades educativas y el lugar de comercio de bebidas alcohólicas y otros.
7. Se debe promover la realización de reuniones con madres y padres de familia y/o tutores de las y los estudiantes dirigidas a fomentar estilos de vida saludables y clarificar valores para la vida, generando un ambiente protector contra las adicciones.
8. Se deben fortalecer vínculos en la comunidad educativa.

Actuación ante la presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas

Para la actuación ante cualquier situación que tenga que ver con las drogas se deberán tomar en cuenta las siguientes categorías:

Actuación ante la presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas

Tabla 4. Actuación ante la presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas

Presencia de drogas	Tenencia de drogas	Consumo de drogas	Microtráfico de drogas
Se encuentra droga en la unidad educativa, pero nadie la tiene en su poder. Puede encontrarse en un pupitre, un recipiente común, en los pasillos, en los baños u otros.	Se recibe información o se detecta que alguien dentro de la unidad educativa posee drogas (ya sean legales o ilegales).	Se sorprende a una o un estudiante bajo los efectos de las drogas (ya sean legales o ilegales).	Se recibe información de que una o un estudiante está comercializando drogas o se sorprende a una o un estudiante comercializándolas.

Fuente: Elaboración en base a la actuación ante la presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas

Figura 11. Comisión de convivencia

La directora o director recaba la mayor cantidad de datos sobre la procedencia y el lugar del hallazgo. En presencia de la representación de madres, padres y/o tutores, la Comisión de Convivencia procede a la destrucción de la droga encontrada.



Entablar diálogo con la o el estudiante en conflicto, aplicar la escucha activa.

Contener a la familia y coordinar con ella para recabar la información necesaria.

Ver si se trata de una situación aislada o recurrente; esto permitirá seguir un proceso de apoyo y orientación, o la pertinente derivación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Coordinar con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia el apoyo integral a la o el estudiante, trazando una estrategia de apoyo conjunta con la familia hasta que se supere el problema o, si se requiere, intervención especializada.

Garantizar la permanencia del estudiante en el sistema educativo. Priorizar, en cualquier caso, la salud del estudiante.

Cuando se realiza la referencia a la FELCN, tomar las medidas necesarias para que no se vulneren los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

Coordinar para que su intervención sea discreta, sin generar alarma y pánico entre las y los estudiantes.

Fuente: Elaboración en base a la actuación de la comisión de convivencia.

Veamos algunas medidas generales que todos los integrantes de la comunidad educativa deben tomar en cuenta a la hora de interactuar con estudiantes que estén en contacto con algún tipo de droga.

1. Al inicio de la gestión educativa, la directora o el director de la unidad educativa debe reunirse con los miembros de la comunidad educativa para socializar el protocolo de actuación.
2. Las actuaciones del personal de la unidad educativa deben estar enmarcadas en los principios de interés superior de la niña, niño y adolescente. Se debe partir del principio de inocencia y actuar con asertividad, discreción, confidencialidad y resguardo de la identidad durante todo el proceso, para salvaguardar la integridad de las personas involucradas.
3. Todas las actuaciones de la comunidad educativa deben garantizar la protección de las y los estudiantes y neutralizar el riesgo ocasionado por la presencia de drogas, generando un ambiente protector.
4. Ante la presencia, tenencia, consumo y/o microtráfico de drogas, la intervención de la maestra, maestro, directora o director debe ser precisa y oportuna, sin juicios de valor o estereotipos que puedan obstaculizar una adecuada intervención.
5. La directora o el director de la unidad educativa debe coordinar con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que los adultos responsables denuncien el caso ante la justicia, si corresponde, y para brindar medidas de protección a las y los estudiantes que así lo requieran, a través de sus profesionales o derivándolos a las instancias especializadas.
6. Maestras y maestros, personal administrativo y madres, padres o tutores deben manifestar una actitud clara y explícita de rechazo al consumo de drogas, tabaco y alcohol.

7. Cuando una persona tiene conocimiento o sospecha que en la unidad educativa hay presencia, tenencia, consumo o microtráfico de drogas, debe comunicarlo de manera inmediata y reservada a la directora o director de la unidad educativa. Si la directora o el director está ausente, se debe comunicar a su interino; en todo caso, la ausencia de esta autoridad o la falta de apoyo no debe obstaculizar el uso de los procedimientos del protocolo.
8. Si se tiene conocimiento de que una o un estudiante está consumiendo algún tipo de droga (lícita o ilícita), es importante reflexionar y considerar que el consumo puede ser un síntoma de situaciones o problemas más profundos, por tanto, se debe actuar de manera discreta, evitando divulgar la información, debido a que existe la posibilidad de que dicha información no sea real y se hayan confundido algunos signos que se deban a una enfermedad, a problemas familiares o a otras situaciones.
9. Ante el reconocimiento de que una o un estudiante está consumiendo drogas, se debe asumir un compromiso de apoyo a la o el estudiante y a su familia para afrontar el problema con responsabilidad y orientación, en un ambiente de confidencialidad, confianza y respeto.
10. Cuando se realice la comunicación a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la directora o el director de la unidad educativa debe solicitar que la presencia de estos servidores públicos sea discreta para no generar pánico en la población estudiantil, precautelando la integridad física y psicológica de las personas involucradas.

La prevención del consumo de drogas, ya sean lícitas o ilícitas, es una actividad compartida entre todos los actores de la comunidad educativa; sin embargo, la parte más sustancial está en manos de las maestras y los maestros, pues son quienes interactúan con sus estudiantes día a día y

desarrollan con ellos contenidos que articulan las habilidades para la vida. Por su parte, las etapas de actuación y referencia frente a estos casos tienen una carga más pesada en las directoras o directores, pues tienen que ver con acciones de gestión, articulación interinstitucional y toma de decisiones.



ACTIVIDAD PRÁCTICA:

“Diseño de protocolo institucional para la atención integral de casos de violencia”

Propósito

Diseñar un protocolo institucional de atención integral frente a situaciones de violencia, integrando el marco normativo vigente, los instrumentos de actuación y la articulación con instancias externas, para garantizar una respuesta oportuna, organizada y centrada en la protección de derechos.

Consigna

En equipos de trabajo, elaboren un protocolo institucional completo para la atención de un caso de violencia, integrando:

- Detección
- Actuación inmediata
- Uso de instrumentos
- Derivación
- Seguimiento

La propuesta debe ser clara, aplicable y coherente con el marco normativo vigente.

Desarrollo de la actividad

Paso 1: Organización de equipos

Las maestras y los maestros se organizan en grupos de 3 a 5 integrantes.

Paso 2: Análisis de situación pedagógica

El facilitador presenta el siguiente caso:

En una unidad educativa, una estudiante de 12 años presenta bajo rendimiento, ausencias recurrentes, cambios emocionales y signos de ansiedad. Una docente detecta posibles indicios de violencia en el entorno familiar.

Al conversar, la estudiante confirma que sufre agresiones físicas y amenazas. Sin embargo, solicita que no se informe por miedo.

El equipo educativo tiene conocimientos básicos, pero no cuenta con un protocolo claro ni una actuación articulada.

Paso 3: Desafío pedagógico

¿Cómo estructurar un protocolo institucional que garantice una atención integral, oportuna y sin revictimización?

Paso 4: Diseño del protocolo institucional

Cada grupo debe diseñar su propuesta considerando los siguientes componentes:

1. Detección y registro

- Identificación de señales de alerta
- Registro formal del caso
- Uso de instrumentos (fichas, informes)

2. Actuación inmediata

- Medidas de protección urgente
- Comunicación interna (dirección/orientación)
- Resguardo de la integridad física y emocional

3. Aplicación normativa

- Normas que sustentan la actuación
- Responsabilidades de actores educativos

4. Derivación institucional

- Identificación de instancias competentes
- Procedimiento de derivación
- Coordinación interinstitucional

5. Seguimiento y protección

- Acompañamiento continuo
- Registro de acciones
- Evaluación del caso
- Prevención de revictimización

Paso 5: Estructura del producto

Cada grupo organiza su propuesta en el siguiente formato:

- Nombre del protocolo
- Objetivo del protocolo
- Descripción del caso
- Ruta de actuación paso a paso
- Instrumentos a utilizar
- Normativa aplicada
- Instancias de derivación
- Estrategias de seguimiento
- Medidas de protección y no revictimización

Paso 6: Socialización

Cada grupo presenta su protocolo explicando:

- Cómo garantiza una atención integral
- Qué lo diferencia de una actuación improvisada
- Cómo articula normativa + instrumentos + actores
- Cómo protege a la persona afectada

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué diferencia existe entre actuar sin protocolo y con protocolo institucional?

2. ¿Qué riesgos implica una actuación desarticulada?
3. ¿Cómo garantizar la protección sin generar revictimización?
4. ¿Qué actor tiene mayor responsabilidad en el seguimiento del caso?
5. ¿Por qué es clave la articulación interinstitucional?

Respuesta pedagógica

- La atención de casos de violencia debe ser:
- Integral, articulando detección, actuación, derivación y seguimiento
- Normada, basada en el marco legal vigente
- Sistematizada, mediante instrumentos formales
- Institucional, no individual
- Protectoria, priorizando derechos
- Preventiva, evitando la repetición de la violencia

Se concluye que un protocolo institucional permite transformar la respuesta educativa en una acción organizada, responsable y centrada en la protección integral, fortaleciendo la gestión educativa y la convivencia escolar.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA

“Elaboración de un Plan de Actuación Integral frente a casos de violencia”

Propósito de la práctica pedagógica

Aplicar de manera integrada el marco normativo vigente, los instrumentos de detección, actuación y derivación, mediante la elaboración de un Plan de Actuación Integral, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional ante situaciones de violencia en el ámbito educativo.

Consigna

De manera individual o en equipos, elabore un Plan de Actuación Integral frente a un caso de violencia en su contexto educativo, considerando:

- Detección
- Actuación inmediata
- Uso de instrumentos
- Derivación
- Seguimiento

El plan debe ser aplicable, contextualizado y alineado a la normativa vigente.

Desarrollo de la práctica

Paso 1: Selección o contextualización del caso

El participante puede:

- Utilizar el caso propuesto
- Adaptarlo a una situación real de su unidad educativa

Caso base sugerido:

En una unidad educativa, una estudiante presenta signos de violencia familiar: cambios emocionales, ausencias, bajo rendimiento y temor constante. Al dialogar, confirma agresiones en el hogar, pero solicita confidencialidad por miedo.

Paso 2: Análisis del caso

El participante identifica:

- Tipo de violencia
- Señales de alerta
- Factores de riesgo
- Derechos vulnerados

Paso 3: Estructura del producto

El Plan debe presentarse en el siguiente formato:

- Datos generales (contexto educativo)
- Descripción del caso
- Análisis de la situación
- Ruta de actuación paso a paso
- Instrumentos a utilizar
- Normativa aplicada
- Instancias de derivación
- Estrategias de seguimiento
- Medidas de protección y no revictimización
- Resultados esperados

Paso 5: Socialización o retroalimentación

- Presentación del plan (presencial o en Moodle)
- Retroalimentación entre pares
- Ajuste del producto final

Preguntas de reflexión

- ¿El plan garantiza la protección integral de la persona afectada?
- ¿Se evita la revictimización en todas las acciones propuestas?
- ¿La actuación está basada en normativa o en decisiones personales?
- ¿La ruta de atención es clara, ordenada y aplicable?
- ¿Se consideran todos los actores e instituciones necesarias?

Respuesta pedagógica

La práctica permite evidenciar que:

- La atención de la violencia requiere actuación integral y articulada
- El uso de instrumentos garantiza respaldo institucional y legal
- La normativa orienta decisiones seguras y responsables
- La derivación asegura atención especializada
- El seguimiento permite proteger y prevenir nuevas vulneraciones

Se concluye que el docente no actúa de forma aislada, sino como parte de un sistema que debe responder de manera organizada, ética y centrada en derechos.

Producto esperado

- Plan de Actuación Integral aplicado al contexto educativo
- Documento estructurado y funcional
- Evidencia de aplicación del marco normativo
- Propuesta lista para implementación en la unidad educativa

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Guardianes de la Protección Escolar: Detectar, Actuar y Proteger”

Propósito pedagógico

Fortalecer las competencias de maestras, maestros y autoridades educativas para identificar situaciones de violencia, aplicar correctamente los protocolos de detección, actuación y derivación, utilizar instrumentos institucionales de protección y tomar decisiones oportunas basadas en la normativa vigente, promoviendo una respuesta educativa integral, articulada y libre de revictimización que garantice la protección de niñas, niños y adolescentes dentro y fuera de la unidad educativa.

Acceso a la actividad:

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío.

<https://www.canva.com/design/DAHJGffBKjY/hh7UYpSvL5QdUU3DyjuhEQ/view>



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

Consigna: Con base en los contenidos desarrollados en el curso y considerando el contexto de su práctica pedagógica o gestión educativa, elabore una propuesta de aplicación educativa orientada a la prevención, detección, actuación y derivación en casos de violencia, mediante el uso del marco normativo vigente y la implementación de instrumentos institucionales.

El participante deberá elegir una de las siguientes opciones:

- ❖ **Plan de Desarrollo Curricular (PDC):** Diseño de un PDC que integre la prevención y actuación frente a la violencia en el ámbito educativo

Estructura sugerida:

- Datos referenciales (nivel educativo, año de escolaridad, contexto)
- Objetivo de aprendizaje: Orientado a la convivencia pacífica, prevención de violencia y protección de derechos.
- Contenidos
- Tipos de violencia
- Señales de alerta
- Derechos de niñas, niños y adolescentes
- Normativa vigente
- Rutas de actuación
- Actividades pedagógicas
- Análisis de casos
- Dramatizaciones (role play)
- Reflexión sobre situaciones reales
- Trabajo colaborativo
- Actividades de sensibilización sobre convivencia
- Estrategias de detección
- Observación sistemática
- Identificación de señales de alerta
- Espacios de escucha activa
- Recursos educativos
- Materiales normativos
- Guías institucionales
- Fichas de registro
- Evaluación
- Indicadores de convivencia
- Identificación de riesgos
- Participación en actividades
- Adecuaciones
- Según contexto sociocultural
- Atención a la diversidad
- Enfoque de protección

- ❖ **Opción 2: Bitácora educativa de casos de violencia**

Elaboración de una bitácora para el registro, análisis y seguimiento de situaciones de riesgo o violencia

Orientaciones para su elaboración:

Las maestras y los maestros deberán:

Seleccionar un caso real o simulado relacionado con violencia o riesgo.

Realizar observaciones en situaciones educativas:

- Aula
- Recreo
- Interacciones sociales
- Conductas emocionales

Registrar evidencias:

- Cambios de comportamiento
- Señales físicas o emocionales
- Relación con pares y adultos

Aplicar instrumentos básicos:

- Registro del caso
- Informe descriptivo
- Ficha de seguimiento

Describir situaciones significativas

Analizar los hallazgos:

- Tipo de violencia
- Nivel de riesgo
- Necesidad de intervención

Reflexionar sobre su práctica:

- ¿Se detectó oportunamente?
- ¿Qué acciones se tomaron?
- ¿Qué se pudo mejorar?

❖ Opción 3: Rúbrica de evaluación de actuación institucional

Diseño de una rúbrica que permita evaluar la actuación educativa frente a casos de violencia

Estructura sugerida:

1. Datos generales:

- Nivel educativo
- Año de escolaridad
- Nombre de la maestra o maestro

Producto esperado

- PDC contextualizado o
- Bitácora de análisis de casos o
- Rúbrica de evaluación institucional

Todos deben evidenciar:

- Aplicación normativa
- Uso de instrumentos
- Enfoque de protección
- Pertinencia al contexto educativo

CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

ACTORES ADMINISTRATIVOS

Consigna

Considerando los contenidos desarrollados en el curso y el rol que cumplen dentro de la unidad educativa, las y los actores administrativos elaborarán una propuesta de aplicación institucional orientada a la prevención, detección, actuación y derivación en casos de violencia, promoviendo el uso adecuado del marco normativo vigente, la implementación de instrumentos institucionales y la activación oportuna de rutas de atención para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Para ello, podrá elegir una de las siguientes opciones:

❖ **Plan de acción institucional para la atención de la violencia**

Diseño de un conjunto de acciones que la unidad educativa puede implementar para fortalecer la respuesta institucional frente a casos de violencia.

Estructura sugerida:

- **Problema o necesidad identificada**
(Relacionada a debilidades en detección, actuación o derivación de casos)
- **Objetivo del plan**
(Orientado a mejorar la respuesta institucional y la protección de derechos)
- **Acciones propuestas**
 - Implementación de protocolos de actuación
 - Capacitación al personal educativo
 - Organización de comisiones de convivencia
 - Coordinación con instituciones externas
 - Estrategias de prevención
- **Responsables**
(Dirección, equipo de convivencia, personal administrativo)
- **Recursos**
(Material normativo, instrumentos de registro, apoyo institucional)
- **Resultados esperados**
(Mejora en la detección, actuación oportuna, reducción de riesgos)

❖ **Bitácora de acompañamiento institucional en casos de violencia**

Registro y análisis de una situación o acción institucional relacionada con la atención de casos de violencia.

Estructura sugerida:

Descripción de la situación o caso
 Actores involucrados
 Acciones realizadas por la institución
 Instrumentos utilizados (registro, informe, derivación)
 Aplicación del marco normativo
 Dificultades identificadas
 Reflexión sobre la actuación institucional
 Propuestas de mejora

❖ **Propuesta de estrategia de fortalecimiento institucional**

Elaboración de una propuesta de acciones desde el rol administrativo para mejorar la aplicación del marco normativo y el uso de instrumentos en la atención de la violencia.

Estructura sugerida:

- **Fundamentación breve**
(importancia de la actuación institucional frente a la violencia)
- **Objetivo de la estrategia**
- **Acciones de fortalecimiento institucional**
 - Socialización de normativa
 - Implementación de instrumentos estandarizados
 - Protocolos claros de actuación
 - Organización interna para respuesta inmediata
- **Estrategias de acompañamiento al personal educativo**
 - Orientación en casos
 - Seguimiento de actuaciones
 - Apoyo en la toma de decisiones
- **Vinculación interinstitucional**
 - Coordinación con defensorías, salud u otras instancias
 - Activación de rutas de derivación
- **Producto esperado**
 - Plan de acción institucional o
 - Bitácora de acompañamiento institucional o
 - Estrategia de fortalecimiento institucional

Todos deben evidenciar:

- Aplicación del marco normativo
- Uso de instrumentos
- Organización institucional
- Enfoque de protección integral

GLOSARIO

Actuación inmediata

Respuesta oportuna que debe realizar la institución educativa al conocer una situación de violencia, priorizando la protección de la persona afectada.

Autoridad educativa

Persona responsable de la conducción y gestión institucional en la unidad educativa, con atribuciones para activar protocolos, coordinar acciones y garantizar protección.

Canal de denuncia

Medio formal mediante el cual se comunica una situación de violencia a la autoridad competente.

Confidencialidad

Resguardo responsable de la información relacionada con un caso, evitando exposición innecesaria de la persona afectada.

Convivencia pacífica

Relación respetuosa entre miembros de la comunidad educativa basada en diálogo, inclusión, respeto mutuo y resolución no violenta de conflictos.

Corresponsabilidad

Compromiso compartido entre institución educativa, familia, Estado y sociedad para proteger derechos y prevenir la violencia.

Derivación

Remisión formal de un caso a instancias competentes como salud, Defensoría, SLIM, FELCV u otras entidades según corresponda.

Detección

Identificación temprana de señales, indicadores o hechos que podrían evidenciar una situación de violencia.

Debido proceso

Garantía de actuaciones institucionales justas, objetivas y conforme a normativa vigente.

Enfoque de derechos

Perspectiva que reconoce a toda persona como titular de derechos que deben ser respetados, protegidos y garantizados.

Entorno seguro

Espacio educativo libre de violencia, discriminación y riesgos, que favorece el bienestar y aprendizaje.

Factores de riesgo

Condiciones personales, familiares, sociales o institucionales que incrementan la probabilidad de violencia.

Formulario de reporte

Instrumento utilizado para documentar de manera objetiva una situación de violencia o vulneración de derechos.

Indicadores de alerta

Señales físicas, emocionales, conductuales o sociales que pueden advertir una posible situación de violencia.

Instrumentos de actuación

Formularios, registros, protocolos, fichas y documentos técnicos utilizados para atender casos.

Interés superior de la niña, niño y adolescente

Principio que prioriza el bienestar y protección integral en toda decisión que les involucre.

Marco normativo

Conjunto de leyes, reglamentos, resoluciones y lineamientos que orientan la actuación institucional.

Medidas de protección

Acciones inmediatas destinadas a resguardar la integridad física, emocional y social de la persona afectada.

Negligencia institucional

Omisión, demora o incumplimiento de responsabilidades frente a una situación de violencia.

Prevención

Acciones orientadas a evitar la ocurrencia de violencia mediante educación, sensibilización y fortalecimiento institucional.

Protocolo

Procedimiento establecido que orienta pasos claros para actuar ante determinados hechos.

Registro de incidencias

Sistema de documentación y seguimiento de hechos ocurridos en la unidad educativa.

Revictimización

Acción u omisión que genera nuevo daño a la víctima al exponerla, culpabilizarla o hacerla relatar reiteradamente los hechos.

Ruta de atención

Secuencia organizada de pasos institucionales para responder ante casos de violencia.

Seguimiento

Acompañamiento posterior a la actuación inicial para verificar protección, atención y restitución de derechos.

Violencia física

Uso intencional de fuerza que provoca daño corporal.

Violencia psicológica

Conductas que afectan autoestima, estabilidad emocional o bienestar mental.

Violencia sexual

Toda acción de naturaleza sexual realizada sin consentimiento o mediante coerción.

Violencia digital

Agresión realizada mediante medios tecnológicos, redes sociales o plataformas virtuales.

Vulneración de derechos

Situación en la que se incumple, limita o afecta el ejercicio de derechos fundamentales.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2010). Ley N.º 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2013). Ley N.º 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2014). Ley N.º 548 Código Niña, Niño y Adolescente. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2012). Ley N.º 263 Integral contra la trata y tráfico de personas. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ministerio de Educación. (2023). Lineamientos para la convivencia pacífica y armónica en unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional. Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ministerio de Educación. (2022). Protocolos de prevención, atención y actuación frente a hechos de violencia en el ámbito educativo. Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. (2021). Guía de actuación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. Estado Plurinacional de Bolivia.

Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. (2025). Desigualdad en el desempeño escolar en Bolivia: Factores condicionantes del rendimiento escolar en base a la prueba TERCE 2017 (2.^a ed.). OPCE.

Organización de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). Violencia y acoso escolar: Informe mundial. UNESCO.

UNICEF. (2021). Escuelas seguras y protectoras: orientaciones para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

U NEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA